공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2025 - 081 호 2025. 4. 28.

사 건 번 호 2023서경0410

사 건 명 (주)불스원의 재판매가격유지행위 등에 대한 건

피 심 인 주식회사 불스원
서울 강남구 테헤란로 306, 6층
대표이사 ○○○
대리인 법무법인 바른
담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

심의종결일 2025. 3. 28.

주 문

1. 피심인은 대리점들이 직접 또는 대리점들의 거래처를 통해 자신이 정한 판매가격보다 낮은 가격으로 연료첨가제, 유리막 코팅 제품 등 자사 제품을 판매하지 못하도록 하고, 이를 위반한 대리점을 적발하여 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통보하는 등의 방법으로 재판매가격을 유지하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인은 다음과 같은 방법으로 자사 제품을 판매하는 대리점들의 거래상대방을 부당하게 구속하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

가. 대리점들에 대하여 대리점 전용제품을 공급하면서 온라인 판매를 금지하고 이를

위반하는 경우 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통보하는 방법

나. 피심인의 난매통제 정책에 기초하여 자신과 계약관계가 없는 다른 거래처에 제품을 판매하지 않을 것을 요구하는 방법

3. 피심인은 자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 합리적인 이유 없이 대리점에게 영업상 비밀에 해당하는 대리점의 판매금액 및 매출이익, 영업외 이익, 영업비용, 판촉비 등 손익자료를 제공하도록 요구하는 행위를 중단하고 이와 같은 행위를 다시 하여서는 아니된다.

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「대리점거래 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 위 1. 내지 3.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 피심인과 거래를 하고 있는 모든 대리점에게 전자우편(이메일), 피심인이 운영하는 발주시스템 또는 서면으로 통지하고, 그 결과를 공정거래위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

5. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 3년간 매년 1회 위 1. 내지 3.의 행위와 유사한 행위가 발생하지 않도록 위 1. 내지 3.에서 금지한 행위와 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「대리점거래 공정화에 관한 법률」 관련 제도에 대하여 내부 직원들에게 교육을 실시하고, 위 교육 내용을 대표이사 명의로 사내에 공지하여야 하며, 그 결과를 교육 완료 후 30일 이내에 공정거래위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

6. 피심인은 위 3.에서 중지 및 금지한 행위와 관련하여 시정명령을 받은 날로부터 6개월 이내에 '대리점 판매관리시스템(Business Sales Management)'에서 피심인이 대리점의 거래처에 대한 판매금액을 확인할 수 없도록 시스템을 변경하고 이를 확인할 수 있는 자료를 첨부하여 공정거래위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

7. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 2,071,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 불스원(이하 '피심인'이라 한다)은 자동차 엔진오일, 표면 광택제 등 자동차용품의 제조 및 판매를 업으로 영위하는 자로서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[1] 제2조 제1호에서 규정한 사업자에 해당한다.

2 또한, 피심인은 자신이 생산한 자동차용품을 재판매하기 위하여 대리점에게 상품을 공급하는 사업자로서, 「중소기업기본법」 제2조 제1항 또는 제3항에 따른 중소기업자에 해당하지 아니하므로 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」[2] 제2조 제2호의 공급업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

---

1) 재판매가격유지행위에 대해서는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것), 구속조건부거래행위 중 온라인 판매금지행위에 대해서는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2022. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것), 구속조건부거래행위 중 난매업체에 대한 공급제한에 대해서는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것)을 각 적용한다. 이하 구분없이 '법' 또는 '공정거래법'이라 한다.

2) 2025. 1. 21. 법률 제20712호로 개정되어 2025. 1. 21. 시행된 것을 말한다. 이하 '대리점법'이라 한다.

3 피심인의 일반현황 및 주요 재무현황은 아래와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(기준: 2024년 말, 단위: 백만 원, 명)

설립일	자본금	매출액	당기순이익	상시 고용 종업원 수
2001.4.1.	15,451	133,529	1,519	230

* 자료출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 불스원 사업보고서(2025.3.28.)

<표 2> 피심인 주요 재무현황

(기준: 연도별 말일, 단위: 백만 원)

연도	자산총계	부채총계	매출액	영업이익	당기순이익
2018	113,304	81,072	124,741	13,327	2,648
2019	108,399	76,716	116,745	7,284	1,680
2020	100,492	66,973	113,342	8,450	2,858
2021	102,340	64,593	126,378	6,870	4,674
2022	114,435	74,511	127,176	7,893	5,552
2023	119,046	76,036	139,245	9,471	5,521
2024	107,982	67,817	133,529	9,779	1,519

* 자료출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 불스원 사업보고서(2025.3.28.)

다. 시장구조 및 실태

1) 자동차용품 시장 개요[3)]

4 전 세계 자동차 등록대수는 2009년 9억 8천만 대에서 2019년 14억 9천만대[4)]로 연평균 약 4%씩 증가하여 지난 10년간 약 52%가 늘어났고, 국내 자동차 등록대수는 2023년 말 기준으로 2,595만대[5)]로 약 2배 증가하였다.

5 자동차 보급률의 증가와 생활수준 향상으로 자동차에 대한 인식은 단순한 이동

3) DART(금융감독원 전자공시시스템, https://dart.fss.or.kr.) 불스원 사업보고서(2024.3.29.) 참고
4) 한국자동차산업협회 '2019년 세계자동차통계 연보' 참고
5) 국토교통부 발표자료 참고

수단에서 최근 또 다른 삶의 공간으로 변화함에 따라 차량관리용품 등에 대한 수요가 증가하고 있어 자동차용품 애프터마켓 시장은 꾸준한 성장세를 유지하고 있다.

6 차량관리 문화의 확산에 따라 자동차의 필수 소모품인 각종 오일, 워셔, 필터 등의 품목과 안전 및 편의성을 위한 와이퍼, 엔진케어를 위한 연료첨가제, 각종 악세서리 등 자동차 유지 및 관리에 필요한 차량용품 시장은 지속적으로 성장하고 있고, 최근에는 레저문화의 확산으로 캠핑, 차박(차에서 숙식을 해결하는 캠핑) 문화가 보편화되고 이에 필요한 새로운 차량관련 시장도 태생하고 있다.

7 또한 자동차 관리 문화는 세차에 그치지 않고 내외장을 세밀하게 관리하는 디테일링으로 진화하고 있으며, 튜닝 시장도 점차 확대되고 있다. 과거 경기변동이 자동차용품 애프터마켓의 성장에 다소 영향을 미치고 있었으나, 최근에는 생활 필수품처럼 경기 영향을 벗어나 꾸준한 수요가 유지되고 있다.

2) 국내 자동차용품 시장 현황

8 자동차 용품 사업자들이 취급하는 상품군이 상이하여 일괄비교가 어려운바, 피심인이 취급하는 주요 품목을 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

가) 연료첨가제

9 연료첨가제는 자동차 엔진의 점화 시기를 앞당겨 출력과 연비를 향상시키고 엔진을 코팅하여 엔진 슬러지를 제거하는 효과를 노린 제품이다. 이는 연료에 추가하는 것이며 내연기관 차량에서 발생하는 배기가스의 공해 배출 물질을 낮추고 차량 성능의 노후화를 지연시키기 위한 제품이다.

나) 엔진오일 첨가제

10 엔진오일 첨가제에는 엔진코팅제와 엔진플러시가 있다. 엔진코팅제는 엔진 내

부의 마찰을 줄이고 엔진 내구성을 향상시키며 냉각 효과와 열 분산 효과를 높여 엔진 성능을 향상시키는 제품이다. 일반적으로 자동차 정비소나 오토케어 업체에서 전문가의 조언과 함께 제품이 적용된다. 엔진플러시는 엔진 내부의 오염물을 제거하여 엔진의 효율성을 향상시키는 제품으로 전문가 의존적 특성이 있어 정비소가 주된 판매 채널이다.

다) 엔진오일

11 엔진오일은 엔진의 원활한 작동을 목적으로 엔진 내부에 넣는 기름으로 주로 자동차 정비소, 주유소 등을 통하여 판매된다.

라) 서피스 케어 제품

12 서피스케어 제품은 자동차 표면을 보호하고 깨끗하게 유지하기 위해 사용되는 제품으로 먼지·오염·물방울 등으로부터 자동차 표면을 보호하고 더 나은 운전 환경을 확보하기 위해 사용되는 제품이다. 그 중 유리 부분 케어 제품을 글래스케어라고 별도로 지칭한다. 제품 및 차량 소유자들의 자동차 외관에 대한 유지 관리에 대한 관심이 증가하면서 시장 전체 규모의 성장이 예상되고 있으며 전기차로의 전환에 영향을 크게 받지 않는 시장이다.

13 이 외에도 피심인은 에어케어 제품(방향 탈취제), 와이퍼, 에어컨필터 등의 자동차 용품을 취급하고 있다. 피심인 주요 제품군을 기준으로 2020년부터 2022년까지 3년간 대형마트[6] 기준 제품군별 점유율을 보면 아래 <표 3>와 같다.

(표 삽입을 위한 여백)

6) 이마트 롯데마트, 하나로클럽, 이랜드 킴스클럽, 메가마트, 리치마트, 트레이더스, 롯데슈퍼, GS 슈퍼, 탑마트, 세이브존, 그랜드마트, 편의점(CU, GS25, 미니스톱) 포함

<표 3> 피심인 및 주요사업자의 대형마트 기준 점유율

(단위: %, 백만 원)

업체명/연도 \ 제품군		연료 첨가제	에어케어	서피스 케어	글래스 케어	와이퍼	에어컨 필터
불스원 (피심인)	2020						
	2021						
	2022						
	2020						
	2021						
	2022						
	2020						
	2021						
	2022						
	2020						
	2021						
	2022						
	2020						
	2021						
	2022						
	2020						
	2021						
	2022						
	2020						
	2021						
	2022						

* 자료출처: 닐슨 스캔트랙(Nielson Scantrack), 피심인 제출자료(2023.8.25.)
** 피심인 점유율 하단 괄호 부분은 시장 규모

14 피심인의 주요 제품군에서 피심인을 제외한 나머지 업체들은 제품군에 따라 차이가 있으나 최대 17%를 넘기지 못하는 군소 점유율을 갖고 있다. 위 점유율은 대형마트 판매(편의점 포함)를 기준으로 한 것이나, 피심인과 다른 경쟁사와의 점유율 차이가 현격하므로 전체 시장을 기준으로 하더라도 피심인이 상당한 점유율을 갖고 있을 것으로 보인다.

3) 피심인의 공급제품

가) 주요 제품군

15 피심인이 생산하는 제품들은 크게 엔진케어(연료첨가제, 엔진오일첨가제, 엔진오일), 와이퍼, 글래스케어, 서피스케어, 에어케어(방향 탈취제), 에어컨필터, 차량액세서리, 헬스케어(기능성 방석, 침구류 등) 등 7개 제품군으로 나뉜다.

16 피심인의 대표 상품은 연료첨가제인 불스원샷으로 위 <표 3>에서 본 바와 같이 대형마트 시장에서 90% 정도의 점유율을 갖고 있다. 이외에 엔진코팅제인 불스파워와 유리막코팅제로서 글래스케어 제품군에 속하는 크리스탈퀵코트가 있다.

17 이 사건 법 위반행위 쟁점별 주요 관련 상품을 정리하면 다음과 같다.

<표 4> 이 사건 쟁점별 관련 상품

위반행위	제품명
재판매가격 유지행위	불스원샷 스탠다드
구속조건부 거래행위	(온라인판매 금지) 불스원샷PRO, 크리스탈퀵코트
	(공급상대방 제한) 불스원샷 스탠다드, 불스원샷PRO

<표 5> 이 사건 관련 상품

불스원샷 스탠다드 (연료첨가제)	불스원샷PRO (연료첨가제)	크리스탈퀵코트 (유리막코팅제)

나) 불스원샷

18 피심인의 대표상품인 '불스원샷'은 연료첨가제로서 엔진케어 제품군에 속한다. 연료의 그을음과 증발된 엔진오일로 인하여 자동차 엔진 내부에 생기는 엔진때(카

본)로 인해 엔진의 성능이 떨어지고 고장의 원인이 되는 것을 방지하기 위한 제품으로 내용물을 주유구에 단순 투입하여 사용한다.

19 차량용 연료첨가제 시장에서 환경규제와 에너지 효율성이 중요한 테마로, 화석연료 사용과 관련된 환경 영향을 줄이기 위해, 연비 개선 및 배출가스 감소와 같은 목적 달성을 위한 연료첨가제 수요가 증가하고 있다. 다만, 글로벌 시장에서의 신차 출고 중 전기차 비중이 10%를 넘어섰고 전기차 비중이 미래에도 증가할 것으로 예상되므로 시장 지속성에 대한 우려가 제기되고 있다.

20 불스원샷은 유통채널과 차량의 종류, 기능상 차이에 따라 제품 세부명과 가격이 다른 15가지 제품으로 구성된다. 이 중 이 사건 위반행위와 주로 관련된 '불스원샷 스탠다드'는 온·오프라인 공통으로 판매되는 제품이며, '불스원샷프로(PRO)'와 '불스원샷 마스터'는 대리점 채널 전용 제품이다.

21 이 사건 관련 제품은 온·오프라인 모든 유통채널에서 판매되고 있는 '불스원샷 스탠다드'와 대리점 전용 제품으로 피심인이 대리점에만 공급하고 있는 '불스원샷프로'이다.

<표 6> 불스원샷 제품군

제품명	불스원샷 뉴카	불스원샷 스탠다드	불스원샷 7만	불스원샷 프리미엄	하이브리드	트럭버스	LPG	플래티넘
유통채널	KA / 온라인	DB / KA / 온라인	KA / 온라인	DB / KA / 온라인	KA / 온라인	DB / KA / 온라인	DB / KA / 온라인	온라인
소비자가(원)	14,500	15,000	20,500	21,000	21,000	30,000	20,000	31,900
용량(ml)	500	500	500	500	500	1000	200	500
제품특징	엔진 때 생성 방지 수준의 세정력 새 차 엔진의 보호를 위해 보호성분이 높게 들어간 제품입니다.	불스원샷 세정의 기준이 되는 세정력 불스원샷 세정의 기준이 되는 보호력	7만KM 이상 차량의 누적된 엔진때를 세정하여, 엔진의 성능 복원 엔진 보호 효과 옥탄/세탄가로 인한 노킹 방지 및 연비향상 시킬수 있는 제품입니다.	스탠다드 대비 향상된 엔진 세정력 2중/3중엔진 보호를 통한 엔진 보호	엔진 세정력 + 엔진보호력 하이브리드 엔진 특성상 높은 연비로 연료탱크 내 연료의 소진 시기가 늦음으로 연료의 산화 안정도를 향상 시켜 최상의 연료품질을 유지시키는 특성을 가집니다.	대용량 엔진탱크에 맞춘 제품으로 200L 연료탱크까지의 사용가능한 제품이며, 트럭의 출력복원, 연비향상, 시동성 개선, 수분제거를 해주는 제품입니다.	LPG용 제품으로 LPG엔진에 쌓이는 타르와 엔진때를 제거해주는 제품입니다.	4IN1 4가지 성분을 담은 불스원샷이며, 최고급 청정분산제, 옥탄/세탄 부스터, 연료산화방지, 수분제거 효과를 담은 제품입니다.

제품명	익스트림	시그니처	PRO	마스터	수입차용	스마트	스피드
유통채널	온라인	온라인	DB	DB	DB	트레이더스	코스트코
소비자가(원)	35,000	36,900	32,000	36,000	40,000	33,980	33,990
용량(ml)	500	500	500	350	350	500	500
제품특징	가혹 조건인 국내 시내주행의 특화된 제품으로 시내주행으로 떨어진 엔진 성능을 복원시켜주며, 가혹주행으로 과다한 열이 발생하는 것을 보호 해주는 제품 입니다.	자사몰 전용 제품으로 세정에 집중한 제품으로 더 많은 세정성분과 3중 엔진세정으로 강력한 엔진세정을 해주는 제품입니다.	카센터 전용 제품으로 정비사의 진단을 통해 제품을 사용을 권장 받으며, 강력한 세정력을 가진 제품입니다.	카센터 전용 제품으로 불스원샷 라인업중 최고 성능의 제품입니다. 세정성분의 최다 함량으로 강력한 세정력을 보유한 제품입니다.	불스원샷 수입차량 전용 제품으로 보호성분이 최다로 함유되어 있어 고출력차량에 취약한 고압펌프를 보호해 줍니다.	트레이더스 전용 제품으로 세정과 보호를 한번해 해주는 제품으로 보호력이 높은 제품입니다.	코스트코 전용 제품으로 세정력을 강화하여, 빠른 세정을 해주며 엔진보호도 함께 해주는 제품입니다.

* 자료출처: 피심인 제출자료(2024. 7. 1.)

다) 크리스탈퀵코트

22 유리막 코팅제품인 크리스탈퀵코트는 유리계 폴리머 성분이 함유된 차량용 왁스로, 먼지·오염·물방울 등으로부터 자동차 표면을 보호하고 깨끗하게 유지하기 위해 사용되는 제품이며 글래스케어 제품군에 포함된다. 자동차 표면에 도포하고 닦아내는 방식으로 사용한다.

23 피심인의 유리막 코팅제품은 유통채널, 기능상 차이 등에 따라 제품 세부명과 가격이 다른 7가지 제품으로 구성되며, 그 중 이 사건 관련 '크리스탈퀵코트' 제품은 2019년 대리점 전용으로 출시되어 대리점에만 공급되는 제품이다.

<표 7> 유리막 코팅 제품군

〈그림 13〉 ㈜불스원의 유리막코팅제품군 1

제품명	크리스탈코트	크리스탈 퀵코트	크리스탈 슬릭코트	크리스탈 딥코트	크리스탈 듀얼코트
유통채널	KA / 온라인	DB	KA / 온라인	KA / 온라인	KA / 온라인
소비자가(원)	20,900	25,000	20,900	25,900	14,990
용량(ml)	500	500	500	500	330
제품특징	유리계 폴리머 성분이 들어있어 기존 차량용 왁스와 다르게 유리와 같은 광택감, 강한 코팅력과 내구성을 가진 차량용 왁스	세차장, 용품점 전용 제품으로 빠르고 간편하면서 강한 코팅지속력을 원하는 소비자의 니즈에 맞춰서 제작한 제품	세차 후 만졌을때 매끄러운 느낌을 좋아하는 소비자의 니즈에 맞춰서 슬릭감을 강화한 제품	깊은 웻룩(wet look)을 좋아하는 소비자에 니즈에 맞춰 광택에 초점을 두고 제작한 제품	코스트코 전용 제품으로 거품타입으로 분사되어 사용시 차별화를 준 제품

〈그림 14〉 ㈜불스원의 유리막코팅제품군 2

제품명	루나틱 폴리시 더루나왁스	루나틱 폴리시 더루나 익스트림	루나틱 폴리시 슬릭폴왁스
유통채널	온라인	온라인	온라인
소비자가(원)	28,000	33,500	25,800
용량(ml)	500	500	500
제품특징	세차마니아를 위해 새롭게 출시한 브랜드로,탁월한 발수성과 코팅 지속성으로 우수한 비딩과 쉬팅을 구현하며, 뛰어난 광택 및 색감을 내는 차량용 왁스	기존 루나왁스 대비 성능을 개선하여 부드러운 작업성 및 성능 밸런스가 좋은 루나틱폴리시 최상위 왁스	세차 후 만졌을때 매끄러운 느낌을 좋아하는 소비자의 니즈에 맞춰서 강력한 슬릭감 자랑하는 제품

* 자료출처: 피심인 제출자료(2024. 7. 9.)

4) 피심인의 유통구조

가) 피심인의 유통채널

(1) 대리점(Distribute Bureau, DB)

24 피심인은 피심인과 대리점 거래약정서(이하 '거래약정서')를 체결한 대리점들을 통하여 제품을 판매하고 있으며, 대리점들은 주유소, 카센터, 세차장, 온라인 판매업체 등을 주요 고객으로 한다. 피심인의 대리점 개수는 2018. 1. 1. 기준 96개에서 2024. 1. 1. 기준 67개로 점차 그 수가 줄고 있다.[7)]

25 대리점을 담당하는 피심인의 영업조직은 영업본부의 DB(Distribute Bureau) 영업팀이고 그 아래에 각 지역 대리점을 담당하는 DB지점이 있다. DB지점은 2017년에는 동부, 서부, 충호남, 영남 총 4개 지점으로 운영되고 있었으나, 2021년 4월경 동부와 서부 지점이 수도권 지점으로 통합되어 3개 지점(수도권, 충호남, 영남)이 되었고, 2024. 1월경 충호남과 영남 지점이 통합되어 현재 2개 지점(수도권, 남부권)으로 운영되고 있다. 피심인은 각 지점에서 대리점 관리를 담당하고 있는 영업사원을 SA(Sales Assistant)라고 지칭한다.

(2) 대형마트(Key Account, KA)

26 피심인은 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 메가마트, 코스트코, 트레이더스, 다이소, 슈퍼마켓, 편의점 등 대형할인점과 창고형 매장, SSM(Super Supermarket)에 제품을 직접 공급하고 있다. 영업본부 내 KA담당 영업조직에서 업무를 진행한다.

(3) 온라인 판매(E-Commerce, EC)

27 피심인은 자사몰인 '불스원몰'과 네이버 스마트스토어의 '불스원 공식 스토어'를 온라인 직영으로 운영하면서 소비자에게 제품을 직접판매하고 있다. 또한 쿠팡·지마켓·11번가·카카오 선물하기 등 플랫폼에 제품을 공급하여 판매하기도 하며, 공식 온라인 대리점을 두고 롯데온·SSG·카카오 쇼핑 등 오픈마켓을 통해 제품을 판매하

7) 2018년 96개, 2019년 103개, 2020년 90개, 2021년 85개, 2022년 76개, 2023년 73개, 2024년 67개로 매년 1월 1일을 기준으로 산정하였으며, 이 중에는 자영업자가 운영하는 대리점 외에 피심인 계열사인 ㈜불스원 서비스가 운영하고 있는 직영대리점이 포함되어 있다.

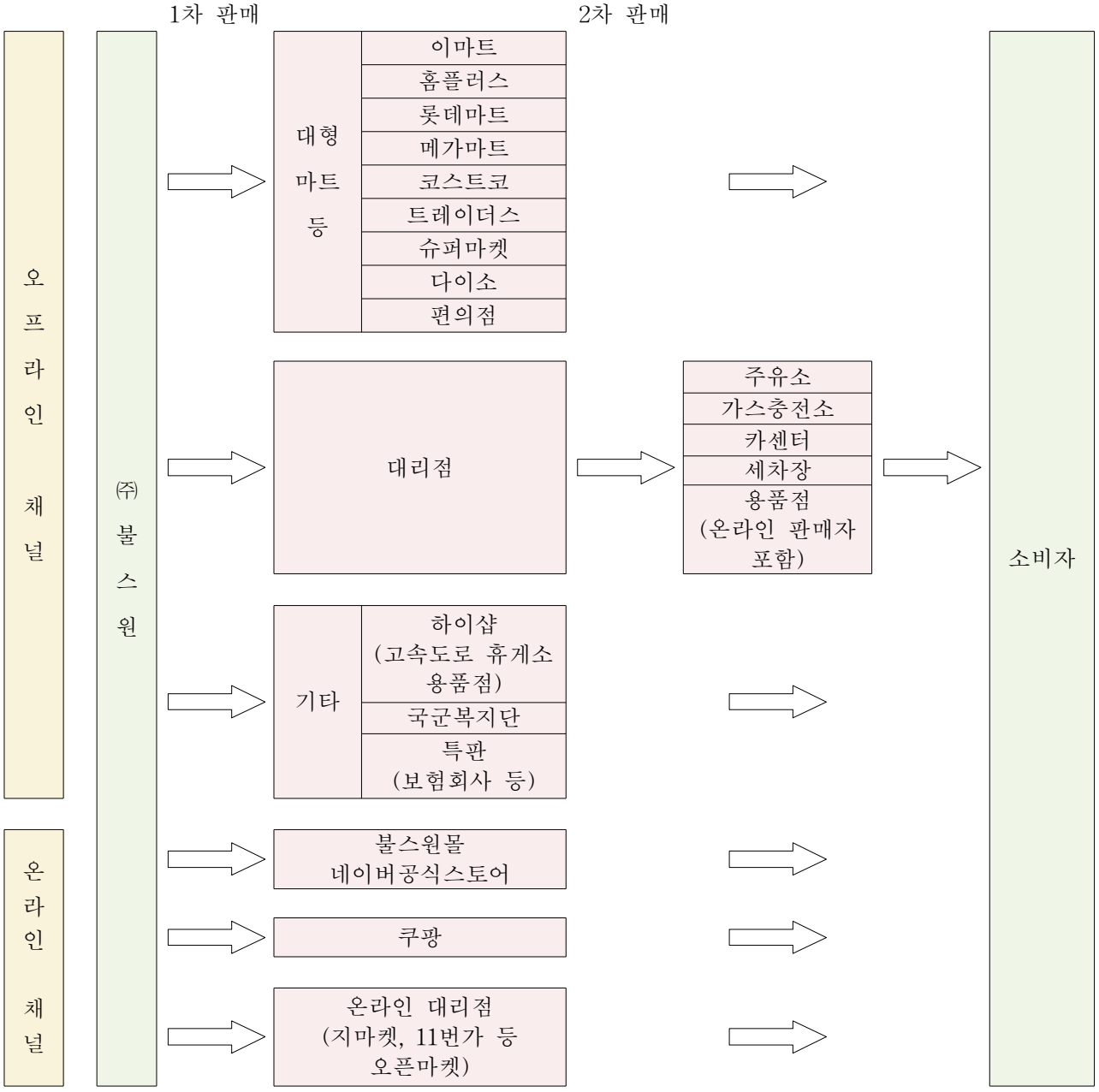
기도 한다.

나) 피심인의 유통채널별 판매방식

28 피심인은 대리점에게 직접 제품을 공급하는 단계를 1차 판매, 대리점이 다른 거래상대방에게 제품을 판매하는 단계를 2차 판매로 지칭한다. 피심인과 계약관계에 있지 않은 온라인 판매자는 <표 8>에서의 온라인 대리점에 포함되지 않고, 대개 피심인의 대리점을 통하여 제품을 공급받아 온라인에서 판매하며, 피심인이 '난매'라고 부르는 이른바 '시장질서유지행위'를 하는 대상이 된다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 8> 피심인의 유통 채널



29 피심인의 유통경로를 크게 대형마트, 대리점, 온라인으로 구분하고 제품별 매출을 살펴보면 <표 9>와 같다. 연료첨가제를 비롯한 엔진케어 제품은 대리점을 통한 매출이 50% 이상이며 와이퍼, 에어케어, 차량 액세서리의 경우 대형마트 매출이 50% 이상에 달한다. 이는 카센터와 같은 자동차 전문가들을 통한 수요가 많은 제품의 경우 대리점을 통한 매출이 크고 일반인이 손쉽게 교체가능한 제품의 경우에는 대형마트 구매가 많기 때문인 것으로 보인다.

<표 9> 피심인의 이 사건 관련 제품군의 유통경로별 매출현황

(2022년도 말 기준, 단위: 백만 원)

제품군		전체	대형마트	대리점	온라인	기타
엔진케어	연료첨가제					
	엔진오일첨가제					
	엔진오일					
	전체					
와이퍼						
글래스케어						
서피스케어						
에어케어						
에어컨필터						
차량액세서리						
헬스케어						
기타						
합계						

* 자료출처: 피심인 제출자료(2023. 8. 25.)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 배경

1) 난매(亂賣)

가) 난매의 정의

30 피심인은 대리점, 대형마트, 온라인 오픈마켓 등 여러 유통채널을 통해 제품을

판매하고, 온·오프라인 시장을 모니터링하면서 소위 '난매'를 방지하려는 노력을 2009년[8] 이전부터 계속해 온 것으로 보인다.

31 내부 문건에 따르면 피심인은 ① 동일한 제품을 동일 또는 다른 시장에 상이한 가격에 공급하는 행위, ② 해당 대리점의 영업지역 외 타 대리점의 영업지역에 제품을 공급하는 행위 등 정상적인 유통가격 질서를 무너뜨리고 정상 유통경로에 대한 갈등을 조장하는 모든 행위를 '시장질서 문란화', 즉 난매(亂賣)라 정의하였다.

<표 10> 2013년 및 2021년 '난매' 관련 내부 문건(소갑 제5호증 발췌)

<2013,10.17. 대리점 시장질서 문란화>	<2021.9. 대리점 시장질서 문란화>
■ 대리점 시장질서 문란화 (난매亂賣) 1. 시장질서 문란화의 정의 1) 가격 : 동일한 제품(재화)에 대해 동일 또는 다른 시장에 상이한 가격에 공급하는 행위 2) 지역 : 해당 대리점의 영업지역 외 타 대리점의 영업지역에 제품(재화)을 공급하는 행위 위 두가지 행위를 포함하여 정상적인 유통가격 질서를 무너뜨리고 정상 유통경로에 대한 갈등을 조장하는 모든 행위 2. 시장질서 문란화의 범위 1) Local : 해당 대리점의 영업범위를 벗어난 유통경로 2) On-line : 공식 On-line 대리점을 제외한 모든 유통경로 3) 도매거래 : 해당 대리점 영업범위 내에 위치해 있는 유통처라 해도 타 지역을 대상으로 하는 유통경로를 가진 곳 3. 시장질서 문란화에 의한 영향 * 대부분의 시장질서 문란화 행위는 기존 가격질서를 무너뜨리는 행위를 동반하는 경우가 많음 1) Local : 영업지역 내 정상적 영업행위 제한(거래처 확보 제한), 거래처와의 가격 갈등 등으로 인한 추가비용 발생 (D/C, 판촉 또는 물량지원) 2) On-line : 거래처와의 가격 갈등으로 인한 추가비용발생 (D/C, 판촉 또는 물량지원), 매출감소 3) 도매거래 : 자사제품을 미끼로한 타상품의 시장진입 및 유통으로 정상적 유통경로, 유통가격 갈등으로 인한 매출감소 4. 시장질서 문란화 행위시 규제방법 1) 본사 영업지원 제한 안 - 1차 적발시 : 영업사원 및 지점의 영업지원 비용(SEB) 사용 금지 - 2차 적발시 : 본사 진행 프로모션 제외 (각종 신규입점, 회전 프로모션 등) - 3차 적발시 : 대리점 장려금 지급 중지 - 4차 적발시 : 대리점 계약 해지 2) 순수 장려금 규제 안 지점장님들 선택 - 1차 적발시 : "영업활동 장려금" 항목 제외 - 2차 적발시 : "전략상품 A,B" 항목 제외 - 3차 적발시 : 장려금 전체 지급 중지 - 4차 적발시 : 대리점 계약 해지 * 모든 제한 및 중지의 경우 적발 후 3개월간의 기간한정을 두며 기간내 행위 재발시 제한항목의 누적 및 가장 최근 행위에 대한 기간으로 적용함	■ 대리점 시장질서 문란화 (난매亂賣) 1. 시장질서 문란화의 정의 공급자가 제공한 모든 제품에 대해서 판매자는 공급자가 추천한 가격을 지켜야 할 의무가 있으며, 공급자의 다른 판매 계약자에 가격으로 인한 피해를 입히는 모든 경우가 해당한다. 1) 가격 : 동일한 제품(재화)에 대해 동일 또는 다른 시장에 상이한 가격에 공급하는 행위 2) 지역 : 해당 대리점의 영업지역 외 타 대리점의 영업지역에 제품(재화)을 공급하는 행위 위 두가지 행위를 포함하여 정상적인 유통가격 질서를 무너뜨리고 정상 유통경로에 대한 갈등을 조장하는 모든 행위 2. 시장질서 문란화의 범위 1) Local : 가격 관계없이 해당 대리점의 영업범위를 벗어난 유통경로 2) On-line : 공식 On-line 대리점을 제외한 모든 유통경로 3) 도매거래 : 해당 대리점 영업범위 내에 위치해 있는 유통처라 해도 타 지역을 대상으로 하는 유통경로를 가진 곳 3. 시장질서 문란화에 의한 영향 * 대부분의 시장질서 문란화 행위는 기존 가격질서를 무너뜨리는 행위를 동반하는 경우가 많음 1) Local : 영업지역 내 정상적 영업행위 제한(거래처 확보 제한), 거래처와의 가격 갈등 등으로 인한 추가비용 발생 (D/C, 판촉 또는 물량지원) 2) On-line : 거래처와의 가격 갈등으로 인한 추가비용발생 (D/C, 판촉 또는 물량지원), 매출감소 3) 도매거래 : 자사제품을 미끼로한 타상품의 시장진입 및 유통으로 정상적 유통경로, 유통가격 갈등으로 인한 매출감소 4. 시장질서 문란화 행위시 규제방법 1) 본사 영업지원 제한 안 - 1차 적발시 : 장려금 5% 환수 - 2차 적발시 : 장려금 10% 환수 - 3차 적발시 : 대리점 계약 해지 * 모든 제한 및 중지의 경우 적발 후 3개월간의 기간한정을 두며 기간내 행위 재발시 제한항목의 누적 및 가장 최근 행위에 대한 기간으로 적용함

32 또한, 피심인 소속 직원 이○○의 진술에 따르면 본사에서 결정한 권장가격보다

8) 2009. 3. 20.자 '인터넷 난매 방지대책안' 자료(소갑 제6-1호증), 이후 2012년부터 2015년까지 '난매관련 기록'(소갑 제6-2호증 내지 제6-6호증), 2013년 '대리점 시장질서 문란화'(소갑 제5-1호증) 등 관련자료를 볼 때 피심인은 2009년 이전부터 난매 방지를 위한 방침을 마련하였고, 이를 실행하였을 것으로 보이나, 이러한 방침을 구체적으로 대리점에게 공지하였거나 위반시 불이익을 제공하는 등 이를 입증할 구체적 증거자료가 확보되지 아니하였다.

낮은 가격으로 판매하는 경우를 난매라고 칭한다고 설명하고 있다.

<표 11> 피심인 TM팀 황○○, 법무팀 최○○ 진술조서 발췌(소갑 제4호증)

문) 2023.8.25.자 의견서에서 '당사가 권장하는 가격과 상이한 가격으로 판매하거나, 대리점들간 합의된 영업지역을 벗어난 제품 판매 등을 난매라고 지칭한 것이다'라는 내용으로 설명하셨는데, 권장하는 가격과 상이하다는 것은 어떻게 상이한 것을 의미하나요. 권장가격보다 낮은 가격으로 판매하는 경우만 난매라고 하는 것 아닌가요. 답) (황) 제품출시시 본사에서 결정한 권장가격이 있는데, 권장가격보다 낮은 가격으로 판매하는 경우를 난매라고 하는 것이 맞고 높은 가격으로 판매하는 경우도 난매라고 하는지는 잘 모르겠습니다. 문) 대리점 계약시 영업지역이나 거래처를 제한하나요? 답) (황) 대리점 관할 영업지역이 정해져 있습니다. 문) 관할 지역은 계약서에 결정되어 있나요? 제출하신 대리점 거래약정서에서는 보이지 않습니다. 답) (최) 회사가 관할지역 정해주지는 않고 대리점끼리 협의해서 담당지역을 결정하는 것입니다. 따라서 계약서 같은 곳에 관할 지역이 기재되어 있지 않습니다.

나) 난매 규율정책

33 피심인의 2013. 10. 17. 및 2021년 9월 난매 관련 내부 문건에 따르면 "공급자가 제공한 모든 제품에 대해서 판매자는 공급자가 추천한 가격을 지켜야 할 의무가 있으며 공급자의 다른 판매 계약자에 가격으로 인한 피해를 주는 모든 경우가 해당한다."라고 명시되어 있고, 난매 발생시에는 장려금 제외 또는 장려금을 환수하고, 난매 반복 적발 시 대리점 계약 해지 등 제재내용을 구체적으로 명시하고 있다.

34 한편, 피심인은 2009년 2월경 인터넷 난매방지 방안을 마련하였다. 피심인의 2009년 영업기획파트 작성 내부문건에 따르면, "적정선의 인터넷 지도가격을 재설정", "지도가격 이하 제품을 구매하여 비표 확인", "불공정거래 빌미를 제공하지 않도록 대리점에 별도 공지를 하지 않고, 적발대리점에는 SEB(Sales Expense Budget)[9] 지원 중지, 프로모션 불이익" 등을 주는 방안을 마련하였고, 모니터링을 통해 난매정보를 공유하고 제품 구매, 비표 확인 후 해당 지점이 대리점에 이를 통보하는

9) SEB(Sales Expense Budget)이란 영업비용예산으로, 영업본부 내 각 채널별 영업팀에 배분되고 본사의 영업담당, 지점 및 영업사원들이 판매 활성화를 위해 거래처 또는 소비자 판촉 활동으로 사용하는 것을 의미한다. 지점 및 영업사원이 담당 대리점의 거래처 또는 소비자 판매 촉진을 위해 주어진 예산 내에서 SEB을 지원하며, 이러한 SEB는 현금이나 상품권이 아닌 피심인의 제품으로 지원된다.

난매방지 업무 프로세스를 마련하였다.

<표 12> 2009년 영업기획파트 작성 내부 문건(소갑 제6-1호증 발췌)

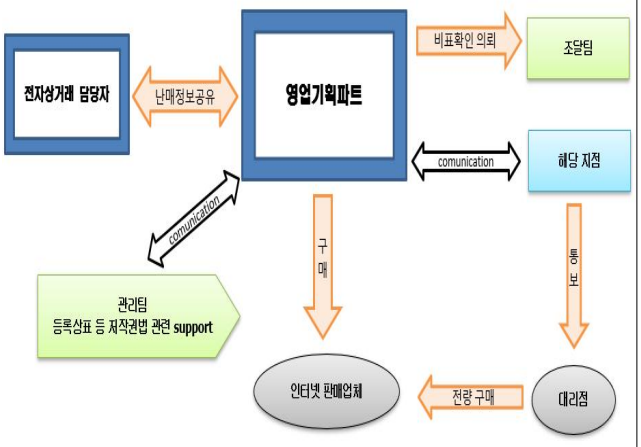
◆ 2009년 인터넷 난매 방지 대책안

2009. 3. 20. 영업기획파트

항 목	내 용	비 고
STEP 1	1. 볼스원 상표(로고) 무단 도용업체에 대하여 내용증명을 통하여 제재 조치 2. 홈페이지 제품설명 부분에 "저작권 침해 경고 문구" 삽입한 후에 이를 무단 도용한 업체에 대하여 경고문 발송하여 제재 3. 본사 내부적으로 적정선의 인터넷 지도가격 재설정 * '09년도 소비자가(지도가격) : 10,000원 이상	IMC팀 관리팀 협조
STEP 2	1. 단속 시점을 정한 후, 지점을 통하여 대리점에 구두로 공지하고 지도가격 이하 제품을 구매하여 비표 확인 2. 단속 대상은 1)지도가격 이하 판매 2)증정품 있는 것 #. 지도가격은 웹상에서 보이는 가격을 기준으로 함(쿠폰, 배송비는 감안하지 않음) #. 증정품이 있는 것은 100% 대리점에서 홍하된 것이므로 단속함	
STEP 3	1. 볼스원과 대리점 간의 거래에 있어 "불공정 거래"의 빌미를 제공하지 않도록 별도의 규정을 만들어 공지하지 않음 2. 적발 대리점에 대한 조치 1) 경위서 제출, 해당업체 전량 구매 2) 영업기획에서 단속리스트 지속적으로 관리하여 "영업지원" 등에서 상대적인 불이익을 줌 (SEB지원 중지, 각종 프로모션에서의 불이익) 3) 제재 조치 의사결정 : 영업팀장 및 지점장	
STEP 4	1. 영업기획, 전자상거래 담당자 지속적인 관리 2. 인터넷 지도가격 형성이 본사의 의도대로 형성되지 않을 시 별도 대책 마련	

◆ 2009년 인터넷 난매방지 업무 Process

2009.2.11



▷ 업무 개선 point

1. 인터넷 판매현황에 대한 조사를 담당자 일일 업무 스케줄에 포함하여 지속적으로 관리(영업기획, 전자상거래 담당자)
2. 대리점 적발 시 경위서를 받은 후 적절한 조치_지점장/영업팀장 의사결정
3. 대리점 상호 간의 공동 합의를 유도하여 불공정거래에 대한 본사 부담을 최소화
4. 시시 각각 변화되는 Open마켓의 정황을 파악하고 발빠르게 대처할 수 있는 전문인력이 없는 상황에서는 전자상거래 담당자<>영업기획<>지점 간의 커뮤니케이션을 강화하는 방법이 최선책임
=> 별도의 시스템을 만드는 것은 오히려 소통의 불편함을 초래하므로 영업팀 내 교육을 강화하고 유선/메일로 정보 공유

1 페이지

35 한편, 피심인은 2021년경 “난매방지약정서”, “시장질서 준수 이행합의서” 등의 문서를 작성하여 시행하고자 하였다.[10] 이들 문서에는 ‘가격질서위반’과 ‘지역질서 위반’을 규정하고 이를 위반하는 대리점은 피해 대리점에게 보상금을 지급하도록 규정하면서 이러한 내용은 대리점의 요청으로 작성된다는 내용이 포함되어 있다.(소갑 제7-2호증)

36 피심인은 2023년에는 시장교란행위 처리방안 시행안을 마련하여 업무보고에 포함시켰는데, 피심인은 동 문서의 작성주체를 대리점 협의회로 하면서 시장교란행위 발생 시 대리점 협의회가 피심인에게 비표조회 및 제재를 요청하여 진행하는 형식을 취하였다.[11] 이처럼 피심인은 법 위반 가능성을 인지하고 이를 우회하여 난매 행위

10) 다만, 피심인 법무팀의 공정거래법 위반 소지 우려 제기로 인해 동 문서를 실제 시행하지는 못하였다. (소갑 제4호증 황인철, 최○○ 진술조서)

11) 2022. 12. 21. DB 영업팀장 이○○ 이사는 이△△ 부사장과 신○○ 고문에게 보낸 이메일에서 ‘법규위반 없이 난매를 방지하는 방법은 대리점 협의회 요청에 의한다는 명목으로 비표를 확인하고 제재

를 규제하기 위해 다양한 방안을 모색해 온 것으로 보인다.

<표 13> DB영업팀 23년 업무보고中 '시장교란행위 처리방안 시행안'(소갑 제7-5호증)

3. DB Action Plan

◆ 시장 교란 행위 처리 방안 시행안

시장 교란 행위 처리 방안

1, ㈜불스원 대리점 협의회(이하 "협의회"라 한다)는 대리점 시장 질서를 확립하고, ㈜불스원(이하 "공급자"라 한다) 각 대리점주(이하 "판매자"라 한다)의 상생을 위하여, '시장 교란 행위'에 대한 용어 정의 및 범위를 설정하고 제재안을 공표한다.

2. 협의회가 정한 시장 교란 행위 제재안은 판매자 전원이 동의하였을 경우에만 시행 가능하고, 협의회는 최종 합의된 제재안을 공급자에게 제공한다. 공급자는 본 처리 방안에 대한 직접적인 작성 동기가 없으므로, 협의회가 제재안을 만드는 과정에 참여하거나 의사를 표명할 수 없다.

3. 협의회는 불특정 판매자에 의해 공급자 운영 품목의 시장 교란 행위가 발생하였을 경우, 공급자에게 비표 조회를 요청한다. 단, 협의회는 해당 사유에 대해서만 비표 조회를 요청할 수 있고, 공급자는 기타 불확실한 사유 또는 시장 교란 행위가 아니라고 판단하는 경우 비표 조회를 거부할 수 있다.

4. 협의회의 비표 조회 요청시 공급자는 해당 정보를 협의회에 제공하고, 협의회를 통하지 않은 개별 판매자의 비표 조회 요청에는 응답하지 않는다. 개별 판매자가 시장 교란 행위를 발견한 경우 협의회를 통해 제보한다.

5. 협의회가 비표 정보를 통해 시장 교란 행위 판매자를 특정하고 공급자에게 제재를 요청할 경우, 공급자는 협의회가 제공한 시장 교란 행위 제재안에 대해 법률 검토 후 처리한다. 처리 불가 건에 대해 공급자는 제재 불가 사유 및 법적 근거를 협의회에 전달한다.

6. 공급자가 처리 불가한 시장 교란 행위 건에 대하여 협의회 자체적으로 제재를 가하여 법적 문제가 발생할 경우, 공급자는 그에 대한 책임을 지지 않는다.

7. 공급자는 협의회의 공식 요청이 없을 경우, 시장 교란 행위에 대한 영향력을 행사하거나 제재를 가할 수 없다.

20 년 월 일

㈜불스원 대리점 협의회

37 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 피심인 임직원 최○○, 황○○ 진술조서(소갑 제4호증), 대리점 시장 질서 문란화 관련 문건(소갑 제5-1호증 내지 제5-2호

요청을 받아 대리점을 제재하는 형식을 취하는 방법이 바람직하다'라고 언급한 바 있다. (소갑 42-2호증)

증), 난매방지 관리방안 문서 및 난매관리 기록(소갑 제6-1호증 내지 제6-6호증), 난매방지 약정서 초안 및 관련 검토문서(소갑 제7-1호증 내지 제7-5호증), 피심인들이 제출한 의견서 등을 통해 인정된다.

2) 비표(祕標)

38 피심인은 2009년 이전부터 공장 출고 시 불스원샷 등 일부 제품에 비표를 부착하였다. 비표는 제조일시 등 제품 생산관련 정보를 제품용기, 개별 포장 박스 및 외포장 박스 등에 표기하는 것이며 제품 생산시 생산공장에서 비표 데이터를 창고관리시스템에 입력하여 관리한다. 피심인 전자상거래파트나 DB지점이 제품을 구매하여 DB영업팀에 비표조회를 요청하면, 창고관리시스템에서 출하 내역을 조회하여 해당 비표가 어느 대리점으로 공급되었는지 확인할 수 있다.[12)]

39 비표 부착 대상제품은 이 사건 위반행위 관련 제품인 불스원샷, 크리스탈퀵코트 외에 불스파워 엔진코팅제, 수분제거제, G-TECH 엔진오일 등이 있다. 온라인 전용 제품에는 비표가 표기되지 않으나, 불스원샷 스탠다드, 불스원샷 프리미엄 등 DB와 온라인 공통으로 공급되는 제품에는 비표가 부착되어 있다.

40 피심인은 비표의 정확도를 위해 지속적으로 시장에서 제품을 구매하고 제품의 비표 조회를 하여 정확도를 체크하고 비표 표기 및 관리방법 등의 개선을 모색하였다. 그 결과, 불스원샷 비표의 정확도는 2012년 36.4%, 2013년 55.3%, 2014년 87.7%, 2015년 90%로 점진적으로 상승하였다.

41 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 피심인의 비표 관련 내부 문건(소갑 제8-1호증 내지 제8-6호증), 피심인 황○○, 최○○ 진술조서(소갑 제4호증) 등을 통해 확인된다.

---

12) 피심인은 제품에 하자가 발생할 경우 비표를 통해 해당 제조일자 제품에 대한 점검이 가능하고 유통 채널의 운영 현황을 파악하고 효율적인 영업정책을 수립하기 위해 비표를 통한 출처 확인이 필요하다고 설명한다.

나. 재판매가격유지행위

1) 인정사실

가) 개요

42 피심인은 2017. 7. 1.[13]부터 2023. 1. 19.까지[14] 불스원샷 스탠다드 제품의 최저 판매가격을 정하고, 대리점이 이보다 낮은 가격으로 판매하거나 이보다 낮은 가격으로 판매한 자에게 2차 판매한 경우 불이익을 부과하는 방안을 마련하여 고지하거나 불이익을 부과한 사실이 있다.

43 피심인은 '지도가' 또는 '판매가'라는 명칭으로 최저 재판매가격을 설정하고 이를 대리점에 통보하였다. 또한 최저 재판매가격 미준수 시 부과될 불이익에 대하여 대리점에 사전고지하였다. 이러한 사전고지는 지역별 대리점을 관리하는 DB 지점을 통하여 개별 연락, 정기적 대리점장 회의, 지점별 대리점장 네이버 밴드(BAND)[15] 등을 통해 이루어졌으며, 불이익의 내용에는 공급제한 및 계약해지를 권고할 수 있다는 내용의 '난매방지 서약서[16]' 작성, 3개월 간 SEB 중단, 지점 자체 프로모션 제외, 출고정지 등이 포함되었다.

44 이후 피심인은 내부 임원들의 지시 및 의사 결정에 따라 온라인 판매가격을 주기적으로 모니터링하면서, 최저 판매가격보다 낮은 가격으로 판매하고 있는 업체들을 적발하여 직접 제품을 구매한 후 제품에 부착된 비표로 해당 제품이 출고된 대

---

13) 2. 가. 1)에서 살펴본 바와 같이 피심인은 2009년 경부터 소위 '난매'를 방지하려는 방침을 마련한 것으로 보이나, 이를 구체적으로 실행하기 위해 대리점에게 방침을 통지하거나, 불이익 부과 등을 실행한 증거자료가 확보되지 않은 바, 이러한 사정이 구체적으로 확인되는 2017. 7. 1.부터 법 위반여부를 검토한다.

14) 피심인이 위반행위를 중단한 시점은 정확히 확인되지 않으나, 관련 법 위반 관련된 마지막 증거로 2023. 1. 19.자 메일이 확인된다.

15) 그룹 커뮤니케이션을 용이하게 하는 모바일 커뮤니티 애플리케이션이다. 피심인은 DB지점이 각 지역 대리점장들을 대상으로 개설한 '네이버 밴드'를 통하여 대리점에게 온라인 최저판매가 준수 의무 및 불이익을 공지하였다. 피심인 동부DB점의 경우, 2016. 5. 30. 관할 대리점장들을 밴드 구성원으로 하는 '불스원 동부DB' 밴드를 개설하고 제품 판매 관련 회사 정책을 통지하여 왔다.(소갑 제13호증)

16) 난매방지 서약서에는 난매, 즉 가격 유지정책 위반을 대리점 거래약정서 위반으로 보고 위반 횟수에 따라 공급을 제한하거나 대리점 계약을 해지할 수 있다고 규정하고 있다.(소갑 제7-1호증)

리점을 확인하는 방식으로 최저 재판매가격 관련 정책을 이행하였다.

45 한편, 피심인이 설정한 최저 재판매가격은 피심인과 거래관계가 없는 온라인 판매업체가 대리점으로부터 피심인의 상품을 공급받아('2차 판매') 소비자에게 판매하는 경우에도 적용되었다. 피심인은 온라인 판매업체에게 직접 연락하여 가격 수정을 요구하거나, 해당 판매업체에게 상품을 공급한 대리점에 불이익을 고지하고, 그 대리점이 온라인 판매업체에게 판매 가격을 피심인의 지도가 이상으로 인상하게 하거나 제품을 회수하게 하는 방식으로 재판매가격을 유지하였다.

나) 2017년

46 피심인은 2017. 7. 1. 기준으로 불스원샷 스탠다드 제품 가격을 '소비자가' 기준 12,000원에서 14,000원으로 인상하는 사실을 대리점에 공문으로 통지하고 온라인 가격 통제를 계획하였다. 이 공문에는 피심인이 대리점에 공급하는 판매가격('공급가') 뿐만 아니라 대리점에 소비자에게 판매하는 가격('소비자가')까지 표시되었다.

<표 14> 2017.6.14. 불스원샷 가격인상 대리점 공문

문 서 번 호 :	일 자 : 2017. 6. 14
수 신 :	F A X :
참 조 :	매 수 : 총(표지포함) 3매
발 신 : ㈜불스원 영업본부	비 고 :
제 목 : 불스원샷 유통가격 변경의 건	

1. 귀사의 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.
2. 불스원샷은 브랜드 출시 이후, 지난 15년 간 가격 인상 없이 동일한 가격을 유지하였습니다. 하지만, 불스원샷 원료의 지속적인 단가 상승과 인건비 등 제품 생산을 위한 제반 비용 상승 등 부득이한 가격 인상 요인이 발생하였습니다. 이에 가격인상이 필요한 품목에 한하여 공급가 및 판매가를 아래와 같이 인상하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 인상 시기: 2017 년 07 월 01일
2. 가격인상 사유

불스원샷 원.부자재 단가 상승, 최저임금, 유가 및 물가 상승

[단위:원]

DB	제품명	변경 항목	인상 전/EA	인상 후/EA	인상분	당사 부담액	납품가격 인상액	비고
스탠다드	불스원샷 스탠다드 1개입 (G)	원료인상	0	1,000	1,000	1,000	1,000	단가상승
	불스원샷 스탠다드 1개입 (D)		0	1,000	1,000	1,000	1,000	
프리미엄	불스원샷 프리미엄(G)		0	1,850	1,850	1,850	1,850	
	불스원샷 프리미엄(D)		0	1,850	1,850	1,850	1,850	
대용량	불스원샷 트랙버스용 (D)		0	2,190	2,190	2,190	2,190	

3. 공급가 및 판매가 변경 내역

[단위:원]

DB	제품명	PI전 공가	PI전 가격	매익율	PI후 공가	PI후 가격	매익율	바코드
스탠다드	불스원샷 스탠다드 1개입 (G)	₩ 8,500	₩ 12,000	22.1%	₩ 10,000	₩ 14,000	21.4%	8801324 128577
	불스원샷 스탠다드 1개입 (D)	₩ 8,500	₩ 12,000	22.1%	₩ 10,000	₩ 14,000	21.4%	8801324 128591
프리미엄	불스원샷 프리미엄(G)	₩ 11,000	₩ 17,000	28.8%	₩ 13,500	₩ 20,000	25.8%	8801324 130112
	불스원샷 프리미엄(D)	₩ 11,000	₩ 17,000	28.8%	₩ 13,500	₩ 20,000	25.8%	8801324 130129
대용량	불스원샷 트랙버스용 (D)	₩ 15,540	₩ 23,900	28.5%	₩ 18,500	₩ 28,000	27.3%	8801324 128621

4. 가격 인상 요인

1) 불스원샷 원가 인상

- 부자재비 상승 : 2007년 대비 33% 상승 (매년 평균 13% 상승)

단위 : 원

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
부자재	548,523	538,303	548,313	600,227	630,287	672,450	612,490	596,658	646,480	709,157	729,305
2007년 대비 상승율	0%	-2%	0%	9%	15%	23%	12%	9%	18%	29%	33%

- 원료비 상승 : 7월 리뉴얼 제품에 엔진 세정력 및 엔진 보호 성능 강화를 위해 특정 원료 추가로 원료 단가 상승.

47 이후 피심인은 대리점들이 자신의 판매가격 통제에 따르도록 하게 하기 위하여 다양한 방안을 강구하였다. ① 피심인 동부DB 지점장 조○○는 2017. 6. 27. 및 2017. 7. 3.에 개최된 주간회의에서 내부 영업직원들에게 '2017. 7. 1.부로 온라인 가격관리 철저히 통제하고 불스원샷 가격이 무너지지 않도록 대리점에 필히 강조할 것', '불스원샷 온라인 가격 일일점검하고 해당 대리점 철저히 가격 통제해라'라고 지시하였다. ② 또한 2017. 7. 6. 동부 DB지점은 대리점장 회의에서 대리점장들을 대상으로 '불스원샷 온라인 가격 통제교육(지속 적발시 페널티, BSM에 해당 대리점 공지)' 및 '온라인 가격 수정 및 통제' 등을 고지하여 불스원샷 가격 통제 정책 및 불이익을 대리점에게 통보하였다.

48 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 소갑 제9호증, 소갑 제10-1호증, 소갑 제10-2호증을 통하여 확인된다.

다) 2018년

49 2018. 5. 23. 및 2018. 6. 22.자 피심인 내부 메일자료에 따르면 2018년 경 불스원샷 레귤러[17]의 '지도가', 즉 최저 판매가격은 13,000원으로 설정되어 있었다. 피심인은 수시로 온라인 판매가격을 모니터링하여 13,000원 이하 판매업체를 적발하고 해당 업체 리스트를 내부적으로 공유하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

17) 피심인 직원들의 메일 자료를 보면 '불스원샷 레귤러', '불스원샷 일반제품' 등의 표현이 보이는 바 이는 영업사원들이 불스원샷 스탠다드 제품을 지칭한 표현들 중 하나이다.

<표 15> 2018년 지도가 표시 온라인 가격조사 메일(소갑 제11호증 발췌)

<2018. 5. 23.조○○ 메일>	<2018. 6. 22. 이○○ 메일>
제 목 온라인 난매 가격 조사 - 동부DB 일반 첨부파일 - 1개(23KB) 모두저장 불스원샷난매_5_23.xlsx (23KB) 부장님 안녕하십니까 온라인 가격 조사 자료 송부 드립니다. 검색은 에누리닷컴과 네이버 기준으로 최저가 검색하였습니다. 판매가(배송비 비불도) 상품명 / 가격 / 배송비 / 사이트 / 판매업체 불스원샷 레귤러 13,000원 (지도가) / 12,400 / 무료배송 / 네이버 / 루루지포트 / 전라북도 군산시 수송동로 105 12,500 / 무료배송 / 네이버 / 디지털하우스 / 서울특별시 관악구 신림동 조원로 12,400 / 무료배송 / 네이버 / 다다아트 / 대구광역시 달서구 월배로 5길 22 12,500 / 무료배송 / 네이버 / 비앤퍼니 / 경상남도 김해시 번화1로 114번길 불스원샷 프리미엄 온라인판매금지 / 19,500 / 무료배송 / 네이버 / 디지털하우스 / 서울시 관악구 남부순환로 1891 3 20,000 / 3,000 / 네이버 / 칠성상회 / 서울시 관악구 남부순환로 1891 3 불스원샷 레귤럴 / 15,500 / 2,500 / 네이버 / 메이저멀카 / 경기 하남시 하산곡동 318-1번지 수고하십시요.	제 목 온라인 난매 가격 조사 - 동부DB (0622) 일반 첨부파일 - 1개(14KB) 모두저장 불스원샷난매_6_22.xlsx (14KB) 지점장님 안녕하십니까 온라인 가격 조사 자료 송부 드립니다. 검색은 에누리닷컴과 네이버 기준으로 최저가 검색하였습니다. 상품명 / 가격 / 배송비 / 사이트 / 판매업체 불스원샷 레귤러 13,000원 (지도가) / 12,400 / 무료배송 / 네이버 / 루루지포트 / 전라북도 군산시 12,700 / 무료배송 / 네이버 / HL컴퍼니 / 경상남도 김해시 12,650 / 무료배송 / 네이버 / 하나로몰 / 서울특별시 강서구 12,390 / 무료배송 / 네이버 / Dgmall / 경기도 부천시 12,500 / 무료배송 / 네이버 / 디지털하우스 / 서울특별시 관악구 12,390 / 무료배송 / 에누리닷컴 / 하랑물류쉬 / 경상북도 경산시 12,390 / 무료배송 / 에누리닷컴 / DK상사 / 대구광역시 서구 11,890 / 2,500 / 에누리닷컴 / 쇼핑디세움 / 서울특별시 양천구 11,890 / 2,500 / 에누리닷컴 / 전남하우스 / 서울특별시 양천구 11,890 / 2,500 / 에누리닷컴 / 핫스마트샵 / 서울특별시 영등포구 11,690 / 무료배송 / 에누리닷컴 / 동개무리샵 / 대구 수성구 만촌동 12,390 / 무료배송 / 에누리닷컴 / 마이프롤러스 / 대구 서구 내당동 22 서울시 관악구 남부

50 2018. 4. 20. 동부DB지점 조○○ 지점장은 영업본부장 이◇◇ 상무의 지시로 온라인 지도가보다 낮은 가격에[18] 불스원샷을 판매하고 있는 중고나라 판매업체에 개별 연락을 취하여 해당 판매지역을 파악하고, 해당 지역 대리점을 통하여 중고나라 판매업체가 게시글을 삭제하도록 하였다. 또한, 영남DB점 직원 문진성은 비표조회를 통해 중고나라에서 판매되고 있던 제품을 유통한 대리점을 적발하고, 동 대리점에 대하여 해당 제품을 수거하고, 인터넷 판매루트를 모두 점검하며 향후 모든 문제에 대해 책임질 것을 경고하였으며, 관련 중고나라 판매업체의 게시글을 모두 삭제할 것을 지시하였다.

51 위와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 동부 DB 조○○ 이메일(소갑 제11-1호증), 동부 DB 이♧♧ 이메일(제11-2호증), 영남 DB 문○○ 이메일(소갑 제12호증)을 통하여 인정된다.

라) 2019년

18) 중고나라 판매업체들이 게시한 판매가격이 직접 확인되지는 않는다. 다만, 창원대리점은 '불스원샷 PI(가격인상, Price Increase) 시점에 중고나라 판매업체들에게 대량 판매하였다'라고 소명한 점(소갑 제12호증), 피심인 소속 직원 문○○ 이메일에 따르면 제품의 가격과 이미지를 손상시키는 상황이 발생하였음을 이유로 중고나라 판매자 게시글을 삭제조치한 점(소갑 제12호증) 등을 고려할 때 피심인은 중고나라에서 해당 제품이 지정가보다 저가로 판매된 것을 문제삼은 것으로 보인다.

52 피심인은 2019년에도 불스원샷 스탠다드 온라인 지정가를 13,000원으로 하고 시장을 지속적으로 모니터링하여 이보다 낮은 가격으로 판매되지 않도록 관리하였다.

53 2019. 7. 15. 동부 DB지점 황ㅇㅇ는 네이버 밴드를 통하여 불스원샷 스탠다드 최종 판매가는 13,000원 이상으로 하고 무료배송은 금지하면서, 이를 위반하여 온라인 난매를 발생시킬 경우 해당 대리점에 대해서는 경고없이 해당 품목 발주를 중지할 예정이라고 공지하였다[19].

<표 16> 2019. 7. 15. 밴드 공지글(소갑 제35호증)

2019년 7월 15일 오후 2:56 · 21 읽음

중요!!) 향후 온라인 난매 발생시 DB프로세스 공지

사장님, 안녕하세요.
온라인 난매 관련 공지드립니다.

7월10일 대리점장 워크샵때 공지드린 것처럼
2019년 하반기 매입 장려금 구조가 전면수정되면서
이제 더이상 기존의 과도한 목표달성을 위해
시장가격을 흐리고 손익구조를 악화시키면서까지
온라인 난매처와 거래할 이유가 없어졌습니다.

아래 내용은 향후 대리점 품목 온라인 난매 발생시
본사의 대응프로세스이니,
필독하여주시고 저희 스스로 철저한 가격 관리를 통해 건강한 대리점으로 성장할 수
있도록 협조부탁드립니다.

온라인 난매처 관리사항
---
1. 불스원샷 스탠다드 1ea, 13,000원이상 (무료배송X)
- 스탠다드는 할인쿠폰,에누리 등이 붙어도 최종판매가
13,000원 이상이 되어야 하고, 무료배송 금지

2. 대용량, 프리미엄 불스원샷, 불스원샷pro 거래중지

3. 크리스탈 퀵코트 등 신제품 납품금지

7월 22일(월) 부터 위 3가지 사항 중, 위반하여
온라인 난매 발생시, 관련 대리점은 경고없이
해당 품목을 발주중지시킬 예정입니다.
발주중지 후에는
지점차원에서 출하시킬 방법은 없습니다.

7월15일~7월21일 금주까지는 계도기간으로
온라인 난매처에 남아있는 불스원샷대용량(구형),프리미엄,pro를 낱개 1개라도
전부 회수부탁드립니다.

감사합니다.

54 이후 피심인은 온라인 시장을 지속적으로 모니터링하여 지정가격 13,000원 이

19) 대용량, 프리미엄 불스원샷, 불스원샷프로의 온라인 거래 중지 및 크리스탈 퀵코트 등 신제품의 온라인 판매 금지도 함께 고지하였는데, 이는 이하 2. 다. 1)에서 살펴본다.

하로 판매되고 있는 제품을 적발하고 관련 대리점 정보를 대리점장 밴드에 공지하면서 이를 제재하겠다는 의지를 지속적으로 표명하였다. 구체적 사례는 다음과 같다.

55 ① 피심인은 2019. 7. 15. 지마켓, 옥션에서 지정가 이하로 판매되고 있는 불스원샷 스탠다드 제품을 구매하여 비표를 통해 해당 대리점을 확인하였고 해당 대리점 정보를 대리점장 밴드에 공개하면서 대리점들에게 가격구조 준수를 당부하였다.(소갑 제14호증)

56 ② 피심인은 위메프, 쿠팡, 11번가에서 불스원샷 스탠다드 제품을 10,000원, 8,900원, 9,000원에 구매하고 그 비표를 조회하여 창원대리점 물건임을 확인한 후 영업 담당직원이 해당 제품을 온라인 판매한 업체에 직접 연락하여 온라인 최저가격을 고지하고 제품가격 수정을 요청하였으며, 2019. 7. 31. 동부DB지점 이□□은 이러한 내용을 밴드에 공지하였다.(소갑 제15호증)

57 ③ 2019. 11. 12. 전자상거래파트 장○○는 불스원샷 온라인 가격조사를 하여 7일 이상 가격 조정이 안된 온라인 판매업체 리스트를 공유하고 대리점 담당자들에게 가격 조정을 요청하였다. 2019. 11. 15. DB영업팀 윤○○는 해당 온라인 업체 제품을 구매하여 비표 조회 결과 확인된 공급 대리점을 내부 공유한 후, 담당 영업담당 직원에게 조치할 것을 요청하였다. 이에 이○○ 이사는 향후 재발 시 해당 대리점을 적극 조치하겠으니 이를 대리점에 알리고, 제도적 페널티를 강구하라고 지시하였다.(소갑 제16호증)

58 ④ 동부DB지점 이□□은 2019. 11. 18. 경 종로대리점과 거래중인 2개 온라인 업체의 불스원샷 스탠다드 가격이 13,000원 이하인 것을 확인하고, 해당 대리점주에게 향후 지도가격 미만 판매 적발시 거래가 중단됨을 설명하며 어떠한 이유로든 가격 하락 시 해당 2차 판매업체와의 거래를 중단하라고 지시하였다.[20](소갑 제16호증)

---

20) 이□□은 2개 업체 중 1개 업체('생활이야기')의 판매가격은 지도가 이상(13,280원)으로 수정된 사실을 확인하였고, 가격조정이 되지 않은 나머지 업체에 대해서는 추가적으로 경고를 하였다.(소갑 제16호증)

59 위와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 2019. 7. 26. 황○○ 밴드 공지글(소갑 제14호증), 2019. 7. 31. 이□□ 밴드 공지글(소갑 제15-1호증 내지 제15-3호증), 2019. 11월 온라인 모니터링 관련 이메일(소갑 제16호증), 2019. 7. 15. 황○○ 밴드공지글(소갑 제35호증)을 통해 확인된다.

마) 2020년

60 2020년에도 피심인은 온라인 시장을 지속적으로 모니터링하여 지정가격 13,000원 이하로 판매되고 있는 제품을 적발하고 관련 대리점에 대한 제재 의지를 재차 표명하였다. 구체적 사례는 다음과 같다.

61 ① 2020년 1월 경 동부DB지점 이□□은 불스원샷을 지도가 이하로 판매하고 있다는 업체를 제보받고, 위 업체로부터 제품을 직접 구매하여 비표를 통해 관련 대리점을 확인한 후, 해당 대리점에게 즉시 위 업체에서 제품을 회수하고 유통경로와 납품내역에 대한 소명, '난매거래중단 서약서[21]'를 제출할 것을 명하였다. 또한, 이□□은 2020. 1. 16. 위와 같은 내용을 밴드에 게시하면서 난매 적발시에는 해당 대리점에 대해 3개월간 SEB 지원 중단 및 해당 대리점 지점 자체 프로모션 제외 등 불이익을 부과할 예정임을 대리점들에게 공지하였다. (소갑 제17호증)

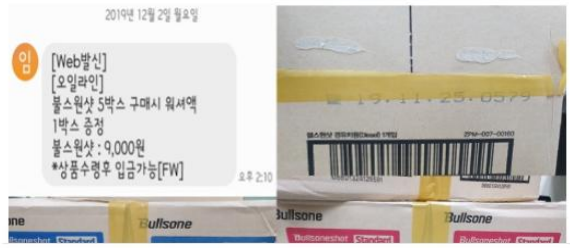
(표 삽입을 위한 여백)

21) 난매거래중단 서약서란 난매방지 서약서를 의미하는 것으로 보인다.(소갑 제18호증) 앞서 언급한 바와 같이 난매방지 서약서에는 난매, 즉 가격 유지정책 위반을 대리점 거래약정서 제13조 위반으로 보고 이에 따라 대리점 계약을 해지할 수 있다고 규정하고 있다.

<표 17> 2020.1.16 동부DB지점 이□□ 밴드 공지글(소갑 제17호증)

현재 전국적으로 GS주유소거래처에
불스원샷을 5BOX단위 개당 9,000원에
(VAT포함)택배배송거래로 대량 구매시
추가네고까지 가능하다는 SMS를 발송
하는 난매업체가 있어 문자를 받은
주유소 거래처에서 해당업자에게
불스원샷을 구매하는 사례가 늘어나고
있어 타지점 및 전국적으로 피해가
발생하고 있는 상황입니다.
해당업체명 --> 오일라인

이에 충호남지점 관할 주유소 거래처에서
해당업체를 통해 불스원샷을 구매하여
해당 대리점에서 강력히 항의하고 있으며,
난매업체 오일라인에서 5BOX를 직접
구매하여 본사에 비표조회를 의뢰하였습니다.



비표조회 결과 종로대리점(금강상사)로
본사 전체 메일에 공지되어 본사에서는
해당 대리점은(종로-금강상사)
즉시 해당업체에 즉시 제품회수 및
유통경로, 납품내역에 대한 소명과
난매거래를 중단하겠다는 서약서를
작성하여 1월20일까지 SA를 통해
제출할 것을 명령하였습니다.

불스원의 전략상품인 불스원샷이
DB대리점의 정상적인 경로
(주유소, 카센타)가 아닌 도매업자 및
비정상적인 유통경로를 통해 유입되어
지역간 난매가 발생하여 전국 지점별로
문제가 심각하게 발생하고 있습니다.
이에 대리점 사장님들께서는 재고 출하관리에 각별한 주의를 요청드립니다.

지역간 난매가 발생한 대리점에 대해서도
온라인 난매적발 대리점과 같이
아래 패널티가 적용되오니 참고하여
주시기 바랍니다.

<대리점 패널티>
1. 해당 대리점 3개월간 SEB지원 중단
2. 해당 대리점 지점 자체 프로모션 제외
-> 당월부터 패널티 적용

이상입니다.

62 ② 2020. 3. 20. 동부DB지점 이□□은 불스원샷 스탠다드 제품을 지도가 이하로 판매하거나 무료배송으로 판매하는 온라인 판매업체를 적발하여 제품 구매 후 비표를 조회하고 공급대리점을 적발하여 밴드에 공지하였다. 피심인은 해당 대리점에 유통경로와 내용을 파악하여 소명할 것을 요구하면서 “해당 대리점 3개월간 SEB 지원 중단, 해당 대리점 지점 자체 프로모션 제외, 난매방지 서약서 작성” 등 불이익을 부과할 것을 고지하였다.(소갑 제19호증)

<표 18> 2020.3.20. 동부DB지점 이□□ 밴드 공지글(소갑 제19호증 발췌)

2020년 3월 20일 오전 10:12 · 20 읽음

※동부DB 공지사항※

3월16일(월) 불스원샷 온라인 난매 비표조회
(대리점 온라인 난매 패널티 공유의 건)

업체명 : 킨톤
사이트 :
https://smartstore.naver.com/create1988/products/6...
대리점 : 중랑대리점(프로상사)

해당대리점은 난매업체 유통경로에 대한
내용을 파악하셔서 댓글로 소명을
하여주시기 바랍니다

<비표적발 대리점 패널티>
1. 해당 대리점 3개월간 SEB지원 중단
2. 해당 대리점 지점 자체 프로모션 제외
-> 당월부터 패널티 적용
3. 난매방지 서약서 작성

63 ③ 2020. 7. 17. 동부DB지점 김○○는 대리점이 아닌 업체가 불스원샷 스탠다드 제품을 지정가 이하로 판매하자 해당 제품 구입 후 비표조회를 예고하면서 공급한 대리점에게 강력한 페널티를 부여하겠다고 고지하였다.(소갑 제20호증)

64 위와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 2020. 1. 16. 이□□ 밴드 공지글(소갑 제17호증), 난매방지 서약서(소갑 제18호증), 2020. 3. 20. 이□□ 밴드 공지글(소갑 제19호증), 2020. 7. 17. 김○○ 밴드 공지글(소갑 제20호증) 등을 통해 인정된다.

바) 2021년

(1) 법 위반 가능성을 회피하기 위한 난매통제 정책 마련

65 피심인은 2021년경 직접 난매를 규제하는 것이 대리점법 및 공정거래법 위반 가능성이 있음을 인지하고, 법 위반 리스크를 감소시키기 위하여 대리점장들로 구성된 '불스원 대리점 협의회'가 자체적으로 또는 회사에 규제를 요구하는 방식을 검토하였다.

66 2021. 2. 16. '이커머스(E-Commerce)팀 매출 성장을 위한 온라인 시장가격 안정화를 위한 미팅' 회의록에 따르면, 피심인은 온라인 난매를 법적으로 제재하기는 어려우므로 난매 대리점에 대한 페널티를 강화할 필요가 있으며, 법적 문제를 회피하기 위하여 불스원 대리점 협의회에 시장질서 유지 협조 공문을 요청하여 난매 대리점에 대한 페널티를 강화하고 실행하자는 내용을 논의하였다.(소갑 제21호증)

(표 삽입을 위한 여백)

<표 19> 2021.2.16. 이커머스팀 김♧♧ 회의록 공유김♧♧(소갑 제21호증)

제 목	온라인 시장가격 안정화 미팅 회의록

Dear all,

금일(2/16) 진행한 E-Commerce팀 매출 성장을 위한 온라인 시장가격 안정화를 위한 미팅 회의록 공유합니다.

1. 온라인 난매로 인해 E-Commerce 뿐만 아니라 DB도 피해를 보고 있으며, 어떤 회사이든 온라인 난매는 발생함.
2. 그러나, 법적으로 이를 제재하기는 어려움.
3. 당수골 마켓에 본사에서 직접 제품을 공급하는 것은 당장의 E-Commerce의 매출에 도움이 될 수는 있겠지만, 근본적인 해결책이 아니고 오히려 DB에 명분과 혼란을 야기할 수 있음.
4. 결론적으로 온라인 가격 안정화의 근본적인 해결책은 대리점의 구조조정과 Trade 구조를 개선해야하고, 난매 대리점에 대한 페널티를 강화해서 컨트롤을 해야함.
5. 당장 근본적인 해결이 불가능한 상황에서 현실적으로 진행할 수 있는 부분에 대해서 단계를 거쳐서 실행해야 함.

Action plan

DB 난매 통제 강화
1. 온라인 난매로 인해 피해를 보는 것이 E-Commerce팀 뿐만 아니라 일반 대리점도 있으므로 DB 연합회로부터 시장질서 유지 협조 공문을 요청하여 법적으로 문제 없이 난매 대리점에 대한 페널티 강화 및 실행(ASAP)
2. 근본적인 해결을 위해서 대리점 구조조정(대리점 수 감소와 동시에 Mega 대리점 설립) 및 Trade 구조 개선

E-Commerce 매출 활성화
1. 온라인 대리점에 대한 구조 조정 검토(대리점 수, 마진, 장려금 제도 등에 대한 검토 – 타 업체의 온라인 벤더 벤치마킹)
2. 온라인 전용 제품의 sourcing 강화(MD) 및 온라인 전용 상품 활성화(ex. 액세서리의 경우 자동차용품시장에서 약50% 점유율을 차지하지만 자사의 경우 전체매출에서3% 점유).

감사합니다.

67 2021. 5. 28. DB영업팀장 이○○ 이사는 대리점 협의회와 미팅을 하면서 '온라인 판매 제재시 공정거래법 위반 소지가 있으니 협의회 측에서 회사가 가격관리 관련 규정을 만들어 줄 것을 요청하는 공문을 본사에 보내준다면 본사에서 관련 규정을 만들겠다고 발언하였고, 이에 대리점 협의회 회장 김◑◑은 2021. 6. 14. 피심인에게 온라인 판매 제품에 대한 가격 기준 설정을 요청하는 공문을 송부하였다.(소갑 제22호증)

<표 20> 2021. 5. 28. 대리점 협의회 미팅 회의록(발췌) 및 2021. 6. 14. 협의회 공문

대리점 협의회에서 보내 준 공문 내용(임시회의 내용전달 건)에 대해 논의하고자 자리를 준비했다.

사무국장.
논의에 앞서 우선 약 30개의 대리점이 오랜기간 온라인 판매를 해온 부분인데 지금에 와서 규정을 만드는 회사의 의중이 궁금하다.

[redacted]이사.
회사에서는 비표관리를 하고 있으나 별다른 제재가 없어 비표작업의 의미가 없고, 제재할 방법도 없기에 규정을 만들 필요성이 있다고 본다.
협의회에서 논의하여 본사에 규정을 만들어줄 것을 공문으로 요청해야 법적으로 문제가 발생되지 않는다.
정상적인 오프라인 영업을 하는 대리점을 위해서라도 규정이 필요하다고 본다.
울주, 광진 대리점의 경우가 온라인몰을 직접 운영하며 가격 이슈로 타 대리점에 피해를 주고 있기에 폐점하기로 정리가 됐다.

사무국장.
울주 대리점장이 대리점을 폐점하게 된 이유에 대해 자세히 알고 싶다.

[redacted]이사.
울주 대리점장에게 어떻게 얘기를 전달받았는지 모르지만, 작년 무료 증정 라벨이 붙어있는 원상 대용량 제품을 본품 라벨로 변경하여 온라인몰에 판매해 부당수익을 챙긴 사건이 있었다. 이는 형사처벌이 가능한 협의로 회사에서 법무팀을 통해 강력하게 법적 조치하려 했으나, 대리점팀 자원에서 더 이상 온라인몰 운영 및 판매를 하지 않는 조건으로 각서를 받아 무마해주기로 했었다. 또한, 대리점 온라인 매출분을 상쇄할 수 있도록 인근 지역 구조조정 과정에서 관할 지역도 넓혀 주려했지만, 본인 스스로 대리점을 그만두겠다고 선언하였다.

사무국장.
울주 대리점장에게 전달받은 내용과 다른 부분이 있었지만, 이사님 얘기를 듣고 나서 정당성이 있다고 본다.
울주 대리점장이 그만둔 상황에서 당수골마켓을 운영하며, 현재도 대리점 제품을 반 가격에 판매하고 있는데 왜 회사에서 막지 않고 있는지 궁금하다.

[redacted]이사.
대리점을 그만두었기에 더 이상 제재할 방법이 없으며, 제재시에도 공정거래법 위반으로 회사에 문제의 소지가 있다.
다만, 당수골마켓에 불스원 제품을 유통한 대리점을 확인했으며, 더 이상 납품하지 않도록 조치를 해 둔 상황이다.
또한, 현재 울주 대리점장이 불스원프라자를 운영하고 있기에, 신사업본부에 해당 이슈를 제기하고 해결할 수 있도록 요청해 놓았다.

협의회장.
회사는 가격관리의 책임이 있고, 이에 대한 규정이 필요하다고는 생각한다.
해당 규정을 만드는 과정에서도 본사와 대리점간 규정 내용에 대해 협의할 생각이 있는지 알고 싶다.

[redacted]이사.
추진 협의회 측에서 규정을 만들어 줄 것을 요청하는 공문을 본사에 전달해 준다면, 회사에서 규정을 만들어 해당 내용을 협의회측과 충분히 협의하겠다.
채널티 부분에서도 실질적인 난매로 인한 피해를 받는 건 대리점이기에, 회사가 아닌 대리점에 보상을 받을 수 있도록 규정을 만들 예정이다.
또한, 본사 내 온라인 이커머스팀도 대리점이 있기에 해당 규정에 포함시켜 적정 판매 가격을 유지하여 오프라인 대리점이 피해받지 않도록 조치 하겠다.
협의회 측에서 빠른 시일내 공문을 보내줄 것을 요청드리며, 회사는 규정의 초안을 만들어 전달토록 하겠다.

사무국장.
6월 첫째주까지 협의회 총무(경산 대리점)를 통해 공문을 작성하여 본사에 전달될 수 있도록 하겠다.
또한, 해당 규정을 가지고 협의회와 정식으로 협약식을 맺었으면 한다.

[redacted]이사.
협의회 측과 충분히 규정 내용을 협의하여 8월말까지 최종 완성될 수 있도록 할 예정이며, 말씀하신 협약식도 진행토록 하겠다.

참조	:	매수	:	총(표지포함) 1 매
발신	: 전국 불스원대리점 협의회 이하생략표기(전불협)	비고	:	
제목	: 불스원 주요품목 온라인 판매에 대한 협조요청			

1. ㈜불스원의 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.

2. (전불협) 전국 각 지부에서 제기된 하기 내용에 대한 협조를 요청드립니다.

- 아 래 -

불스원 주요품목 온라인 판매에 대한 협조요청

- 불스원 주요품목의 지속적 온라인 판매로 인한 대리점 손익 악화
- 가격 문제로 인한 2차점 클레임 증대 및 거래종료 발생
- 모든 온라인(이커머스, 공식몰 등)판매되는 제품들에 대한 가격기준점 필요 (특히 주말 금,토,일 가격인하 폭이 급증)
- 본사와 대리점의 상생을 위한 협력이 필요

2021 년 06 월 14 일
전국 불스원대리점 협의회

68 이처럼 외형상 대리점의 요청에 따라 난매를 통제하겠다는 기조 하에 2021년 7월경 피심인 소속 직원 황○○는 위 2. 가. 1)에서 언급한 '시장질서 준수 이행합의서'를 작성하여 내부 검토하였던 것으로 보인다.[22)]

69 또한, 2021. 10. 8. 이△△ 부사장은 대리점 협의회에 대한 공문에서 온라인상 대리점 2차 공급가보다 낮은 가격으로 소비자에게 제품을 판매하는 불미스러운 일이 반복되고 있다고 언급하며, 불스원과 계약된 모든 거래처는 합의된 영업채널 및 지역 외에 불스원 제품을 공급해서는 안되고, 불스원과 온라인 판매행위를 합의하지 않고 납품하는 대리점의 행위는 법적 판단에 따라 시장질서 위반 또는 교란행위로 간주될 수 있음을 대리점 협의회 소속 대리점에게 안내해 줄 것을 요청하였다. 당시 대리점 협의회 소속 김ㅁㅁ은 2021. 10. 21. 수도권DB점 밴드에 이를 게시하여 대리점장들에게 공지하였다. (소갑 제22호증, 소갑 제23호증)

70 이처럼 피심인은 난매정책과 관련하여 대리점을 직접 단속하는 것에 대한 법 위반 가능성을 인식하고 이를 우회하기 위해 외관상 대리점의 요청 또는 대리점이 자발적으로 재판매 가격 단속을 하도록 하는 방안을 내부적으로 마련해 온 것으로 보인다.

(2) 가격 모니터링 및 제재

71 2021년에도 최저 재판매가격을 준수하지 않은 온라인 난매업체의 판매제품에 대한 비표조회 및 대리점 적발은 계속되었다. 구체적 사례는 다음과 같다.

72 ① 피심인은 2021. 3. 26. 온라인 판매업체(당수골마켓)에 대한 비표조회 및 관련 공급대리점을 적발하였고(소갑 제24호증), 2021. 5. 28. 회의록에 따르면 동 위반업체와 관련한 대리점을 적발하여 해당 대리점이 동 위반업체에 더 이상 납품하지 않도록 조치를 한 사실이 확인된다.(소갑 제22호증)

22) 황○○가 2021년 4월 이○○ 이사의 지시로 작성하여 2021. 7. 7. 초안을 보고하였던 '2021난매방지약정서'는 보고 직후 '시장질서준수 이행합의서'로 명칭이 변경되었다.(소갑 제4호증 및 제7호증)

73 위와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 이커머스팀 온라인 시장가격 안정화 미팅 회의록 이메일(소갑 제21호증), 대리점 협의회 미팅 회의록(소갑 제22-1호증), 대리점 협의회 발송공문(소갑 제22-2호증), 이△△ 부사장의 협조요청 공문(소갑 제23-1호증), 대리점 협의회 김♠♠ 밴드 게시글(소갑 제23호증), 불스원샷 온라인 난매 관련 이메일(소갑 제24호증) 등을 통해 확인된다.

사) 2022년

74 피심인은 2022년 초 불스원샷 스탠다드 온라인 최저 판매가격을 14,000원으로 지정한 것으로 보인다. 피심인은 네이버 가격비교가 판매사이트와 연결되어 할인이 제공되는 경우도 지정가 미만으로 판매한 것으로 보고 온라인 판매자가 네이버 가격비교 연동을 끄도록 하여 14,000원 미만의 판매가격이 발생하지 않도록 지시하였다.(소갑 제25호증)

<표 21> 2022. 4. 18. 전자상거래파트 김○○ 온라인 난매 관련 메일(소갑 제25호증)

보낸 사람 : [redacted]@bullsone.com>
보낸 날짜 : 2022-04-18 15:57:19 (+09:00)
받는 사람 : 영업본부.DB영업팀 <BULCD@bullsone.com>

안녕하십니까

전자상거래 파트 [redacted] 입니다.

불스원샷 스탠다드 난매 관련 메일 송부드립니다.

4월18일 네이버 검색 기준이며, 네이버 노출 가격 14,000원 미만인 판매처 리스트 첨부드립니다

아직 비표 조회가 전체적으로 되지않아, 대리점 매칭이 되진 않았지만

담당분들께서 해당 대리점이 거래하는곳이라고 파악되시면 수정 요청드립니다.
※ 비표 조회가 완료되면 재공유 드리겠습니다.

간혹 가격수정을 완료하였는데, 해당 가격 이하로 노출되는 경우가 있습니다.

해당 제품에 네이버 가격비교가 연동되어있기 때문에 해당 문제가 발생하게 되니,

판매자 쪽에서 네이버 가격비교 연동을 꺼주면 해결됩니다.

위 내용 참고하셔서 가격 수정 요청드립니다.

감사합니다.

75 피심인은 2022. 5. 19.을 기준으로 불스원샷 스탠다드 제품의 가격을 소비자가 기준 개당 14,000원에서 15,000으로 인상하였다.(소갑 제29호증) 인상 이후 피심인은 소비자가인 15,000원을 온라인 판매 최저가격으로 하여 이를 기준으로 온라인 모니

터링 및 저가 판매 단속을 진행하였다.(소갑 제31호증 등)

76

<표 22> 개미유통 가격 수정 관련 내부 메일(소갑 제31호증 발췌)

보낸 사람 : [redacted]
보낸 날짜 : 2022-09-22 09:30:58 (+09:00)
받는 사람 : 영업본부,DB영업팀 <BULCD@bullsone.com>
[redacted]
제목 : 불스원샷 스탠다드 난매 관련의 건 (9월 22일 기준)

안녕하십니까
전자상거래 파트 [redacted]입니다.
불스원샷 스탠다드 난매 관련 메일 송부드립니다.
9월22일 네이버 검색 기준이며, 네이버 노출 가격 15,000원 미만인 판매처 리스트 첨부드립니다.
아직 비표 조회가 전체적으로 되지않아, 몇몇 난매처는 대리점 매칭이 되진 않았지만
담당분들께서 해당 대리점이 거래하는곳이라고 파악되시면 수정 요청드립니다.

* 비표 조회가 완료되면 재공유 드리겠습니다.
아래는 최근 비표 조회된 곳이니, 해당 대리점 SA 께서는 가격 수정 및 피드백 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

판매자명	격	납품 대리점명	채널
예중	10,500	[S]58한 누리유통(9시납품)	위메프
	9,090		네이버 스마트 스토어
	9,680		11번가
한눈알	9,200	[S]13신원유통	지마켓
	9,020		지마켓
	9,200		옥션
	10,890		옥션
개미	8,380	[S]57명가상사(9시납품)	네이버 스마트 스토어
	8,380		
계명유통	9,250	[S]57명가상사(9시납품)	네이버 스마트 스토어

감사합니다.

77 피심인은 이처럼 최저 재판매가격을 지정하고 위반여부 모니터링 및 제재를 지속하였는데 구체적 사례는 다음과 같다.

78 ① 2022. 2. 23. 피심인은 불스원샷 스탠다드를 지정가격 이하로 판매하는 온라인 판매업체를 적발하고 해당 제품의 비표를 조회하여 관련 공급대리점을 확인하여 가격수정을 지시하였다. 이와 관련하여 이△△ 부사장은 '구체적인 공급 경로와 향후 조치에 대하여 추가보고하라'고 지시하고, 이○○ 이사는 '추후 대리점에 동일 가격이 보일 시 해당 거래처 거래종료를 적극적으로 노티스(notice) 하라'고 지시하였다.(소갑 제26호증)

79 ② 2022. 4. 13. 전자상거래파트 직원 김○○는 불스원샷 스탠다드의 네이버 최저가가 지정가 미만임을 확인하고 저가 판매업체들의 제품을 구매하여 비표조회

후 공급 대리점을 확인하였다. 이에 이△△ 부사장은 주 1회 이상 모든 온라인몰을 모니터링하고, 기준가격 대비 낮은 가격의 판매처 리스트를 공유하여 가격 정상화까지 모니터링하라고 지시하였다. 이○○ 이사 역시 온라인 저가 공급 대리점에 대하여 가격 정상화 작업을 하고 며칠 내로 정리되지 않으면 해당 대리점에 대한 불스원샷 출고를 정지할 것을 지시하면서 지속적으로 적발되는 공급업체에 대해서는 적극 조치할 것을 당부하였다.(소갑 제27-1호증)

<표 23> 2022. 4. 13., 14. 이△△, 이○○, 김○○ 메일(소갑 제27-1호증 발췌)

보낸사람 [redacted]
받는사람
참조
제 목 RE: 불스원샷 온라인 난매 관련의 건

dear DB TEAM

아래 온라인 저가 공급 대리점은 금주 내 가격 정상화 작업을 시행해 주시기 바랍니다.

만약 내주 초까지 정리되지 않으면 해당 대리점은 불스원샷 출고를 정지해 주시기 바랍니다.

또한 지속적인 공급업체는 시장 상거래 위반의 책임을 물어 반드시 정리되어야 합니다.

이점 유념하시어 적극 조치해 주시기 바랍니다.

추가로 모든 대리점은 당수골 마켓에 제품을 공급해서는 안됩니다.

감사합니다.

보낸 [redacted]
보낸
받는
참조 :
전자상
원 <k
제목 : RE: 불스원샷 온라인 난매 관련의 건

Dear All,

불스원샷의 온라인 몰에 매우 낮은 가격으로 노출이 계속되고 있어
쿠팡의 최저 가격 매칭에 따른 마진 이슈와 이마트 바이어의 5월 가격 인상에 대해 난색을
표하고 있어 온라인몰에 공급하는 거래처의 물량및 공급가 인상등의 조치에 협조 바랍니다.
불스원샷의 5년만의 가격 인상으로 매출과 손익의 두마리의 토끼를 잡아야 하는 상황으로
가격 인상전에 모든 채널의 소비자가의 정상화가 이루어져야 하는 엄중한 시기임을 인지하시어
거래처의 가격 정상화를 위한 협의와 관리 바랍니다.

[redacted]로는 온라인몰 매주 1회이상 모든 몰 사이트 서칭하시어 기준 가격 대비 낮은 판매 거래처를
리스트하고 공유하고 정상화까지 계속적으로 모니터링하여 주시기 바랍니다.

경유의 경우에도 크게 다르지 않고 상단으로 노출되는 업체들은 모두 온라인공식 판매점이 아닌 곳들이며,

현재 불스원 공식몰에서 판매되는 가격인 14,000원에 한참 미치지 못하는 가격으로 판매가 되고 있습니다.

이러한 문제로 인해 PI를 맞춘 시점에 많은 채널에서 문제가 될 수 있습니다.
※ 스탠다드 뿐만 아닌 모든 원샷 라인업이 난매의 문제가 심하며, 문제가 될 수 있습니다.

최근 문제 되었던 거래처에 납품한 대리점을 매칭해서 공유드립니다.

해당 SA께서는 첨부파일 확인 후 이번주 내로 조치 부탁드리며, 소명 및 조치 계획 회신 부탁드립니다.

누락된 난매처에 대해서는 추가적으로 비표 조회 완료되면 지속적으로 공유하도록 하겠습니다.

80 ③ 2022. 4. 13. 적발된 온라인 난매업체와 관련하여, 2022. 4. 14. 수도권DB 지점 최△△은 온라인 난매업체 2곳(오오몰, 한눈알)에 대해 '판매중단' 조치하였고, 2022. 4. 15. 영남DB지점 양ㅁㅁ은 온라인 난매업체 3곳(당수골, 개미, 계명유통)에 대하여 모두 가격을 수정시켰다.(소갑 제27-2호증)

81 ④ 피심인 전자상거래파트 김ㅇㅇ는 2022. 4. 22. 불스원샷 스탠다드의 네이버 검색 가격이 14,000원 미만인 판매처 리스트 및 비표조회 결과를 내부 공유하였다. 이에 수도권DB는 영업직원을 통해 공급대리점에 소명을 요청하고 판매업체(카드라이브)에 연락하여 가격수정을 확답받았고, 영남DB 양ㅁㅁ은 온라인 판매업체(라이프앤 오토몰)의 가격수정을 완료하였다. 이는 이□□ 및 양ㅁㅁ이 각각 이△△ 부사장 등에게 보고한 자료를 통해 확인된다.(소갑 제28호증)

82 ⑤ 2022. 5. 19. 가격인상 직후 일부 대리점의 저가판매로 인하여 온라인 판매업체들의 저가판매가 증가하고, 이로 인해 타 대리점 거래처의 불만제기가 증가하자 2022. 6. 3. 이ㅇㅇ 이사는 판매처를 조사하여 공급대리점을 확인하고 강력한 경고조치를 준비할 것을 지시하였다.(소갑 제30호증)

83 ⑥ 2022. 9. 22. 전자상거래파트 김▨▨는 네이버 노출가격 15,000원 미만 판매처 및 비표조회 결과 리스트를 내부 공유하고 관련 대리점에 가격 수정을 요청하도록 하였다. 이에 영남DB지점 양ㅇㅇ은 2022. 9. 27. 담당 대리점(명가상사)에서 공급한 제품(개미유통 네이버 판매) 가격을 인상하도록 하였다.(소갑 제31호증)

84 ⑦ 2022. 11. 30. 이△△ 부사장은 영업본부 전체에 메일을 보내면서 '온라인 저가 판매 물량 사이트를 매일 체크하여 공급처에 반드시 불이익이 발생하도록 조치하라'고 지시하여, 온라인 저가 판매 발생시 공급대리점에게 불이익을 부과하는 정책을 분명히 하였다.

85 이처럼 2022년에도 피심인은 최저 재판매가격을 지정하고 이를 시행하기 위

해 시장 모니터링, 불이익 부과 공지 등을 계속하였다. 특히, 피심인 내부 메일을 통해 영업본부장 이△△ 부사장, 당시 DB영업팀장 이○○ 이사가 제품의 온라인 모니터링을 적극적으로 지시하고, 지정가격보다 저가로 판매하는 업체 발견시 관련 대리점에 반드시 불이익 조치할 것을 지시한 사실이 확인된다.

86 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 불스원샷 온라인 난매 관련 이메일(소갑 제26호증 내지 소갑 제28호증, 소갑 제30호증 내지 제32호증), 불스원샷 가격인상 공문(소갑 제29호증) 등을 통해 인정된다.

아) 2023년

87 피심인은 2023년에도 불스원샷 스탠다드 지도가격을 15,000원으로 하고 온라인 모니터링을 통해 위반업체를 적발하고, 공급대리점을 통해 가격 조정 또는 판매 중단시키는 조치를 계속하였다. 구체적 사례는 다음과 같다.

88 ① 2023. 1. 3. 전자상거래파트 김▨▨는 불스원샷 스탠다드 판매가 15,000원 이하의 온라인 난매 적발 결과를 송부하면서 담당 영업직원이 공급 대리점의 소명 및 조치를 취해줄 것을 요청하였다. 이에 이△△ 부사장과 이○○ 이사는 해당 대리점을 파악하고 조치할 것을 지시하였다.(소갑 제33-1호증)

89 ② 2023. 1. 19. 전자상거래파트 김▨▨가 불스원샷 스탠다드 가격조사 내용 및 난매 거래처 주소를 공유하자 이○○ 이사는 윤○○에게 비표를 통한 공급 대리점 확인을 지시하고 영남DB점에게는 해당 공급 대리점에 대한 강력조치를 지시하였다.(소갑 제33-2호증)

90 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실 및 온라인 난매 관련 이메일(소갑 제33-1호증 및 제33-2호증)을 통해 확인된다.

2) 관련 법 규정

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[23]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 19. (생략)
20. "재판매가격유지행위"란 사업자가 상품 또는 용역을 거래할 때 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 거래가격을 정하여 그 가격대로 판매 또는 제공할 것을 강제하거나 그 가격대로 판매 또는 제공하도록 그 밖의 구속조건을 붙여 거래하는 행위를 말한다.

제46조(재판매가격유지행위의 금지) 사업자는 재판매가격유지행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 효율성 증대로 인한 소비자후생 증대효과가 경쟁제한으로 인한 폐해보다 큰 경우 등 재판매가격유지행위에 정당한 이유가 있는 경우
2. 「저작권법」 제2조제1호에 따른 저작물 중 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 공정거래위원회가 고시하는 출판된 저작물(전자출판물을 포함한다)인 경우

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

91 법 제46조의 재판매가격유지행위가 성립하기 위해서는 ①사업자가 '거래상대방'인 사업자 또는 '그 다음 거래단계별 사업자'에 대하여 거래가격을 정하고, ②그 가격대로 판매 또는 제공할 것을 강제하여야 한다.

92 '거래가격'이란 지정가격 이외에 최고가격, 최저가격, 기준가격은 물론 사업자가 재판매가격의 범위를 정하면서 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사

23) 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것을 말한다.

업자에게 그 범위 내에서 구체적인 판매가격을 정할 수 있게 하는 경우도 포함하는 것이다.

93 '강제성' 유무와 관련하여, 「재판매가격유지행위 심사지침」[24]은 사업자가 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자의 자유로운 의사에 반하여 지정된 거래가격을 준수하도록 하고 그 위반에 대해 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에게 불이익을 주었는지 여부를 기준으로 판단하도록 하면서, 직접적인 강제행위에 해당될 수 있는 유형으로 거래 단계별 가격표를 통보하면서 할인판매를 하는 대리점에 대해 출고정지·해약 등 조치를 하는 경우, 유통업체들이 지정된 가격을 준수하지 않을 경우 판촉활동비 등 통상적인 지원을 중단하는 경우, 가격을 준수하지 않는 대리점에 대해 연간 사업계획 및 영업전략 등에서 제재 방침을 정한 후 직접 제재조치를 실행한 경우 등을 들고 있다. 이러한 직접적인 강제행위가 없더라도 재판매가격 유지를 위해 약정서 또는 계약서에 희망가격을 준수하도록 하고 위반시 계약 해지조항을 규정하거나, 제시된 가격을 준수하지 않을 경우 제재조치를 취할 수 있는 조항을 규정한 경우 강제성이 있는 것으로 본다.

94 법원은 재판매가격 준수에 대한 '강제성'은 재판매업자로 하여금 그 지시·통지에 따르도록 하는 것에 대하여 현실적으로 그 실효성을 확보할 수 있는 수단이 부수되어 있어야 한다고 보면서[25], 이러한 실효성 확보수단에는 실제로 거래를 중단하거나 또는 공급량을 줄이거나 공급조건을 불리하게 하는 등의 물리적 강요행위 뿐만 아니라, 단지 사업자가 거래중단을 시사한 경우 등도 포함된다고 하였다[26].

95 또한, 사업자가 거래 중단을 시사하였거나 혹은 사업자의 행위가 가격유지의 권장 또는 협조요청의 형식을 취하였다고 하더라도 재판매가격의 유지가 실효성이 확보된 수단을 통하여 이루어지는 경우에는 이는 가격을 통제하는 행위로서 재판매 사업자 사이의 자유로운 가격경쟁을 제한하는 것이므로 재판매가격유지행위에 포함된다.[27].

---

24) 공정거래위원회 예규 제386호
25) 대법원 2001. 12. 24. 선고 99두11141 판결 참조
26) 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000두1829 판결 참조

96 재판매가격 유지행위는 유통단계에서의 가격 경쟁을 제한하고 사업자의 자율성을 침해하므로 위법한 것으로 본다. 그러나, 효율성 증대로 인한 소비자후생 증대효과가 경쟁제한으로 인한 폐해보다 큰 경우 등 재판매가격유지행위에 정당한 이유가 있는 경우에는 위법하지 아니하다. 정당한 이유가 있는지 여부를 판단할 때는 관련 시장에서 브랜드 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 그 행위로 인하여 유통업자들의 서비스 경쟁이 촉진되는지 여부, 소비자의 상품 선택이 다양화되는지 여부, 신규 사업자로 하여금 유통망을 원활히 확보함으로써 관련 상품시장에 쉽게 진입할 수 있도록 하는지 여부 등을 종합적으로 고려한다. 정당한 이유가 있는지 여부에 대한 입증책임은 원칙적으로 사업자에게 있다.[28]

나) 위법성 성립요건 해당 여부

97 피심인과 거래하는 대리점들은 피심인과 별개의 독립된 사업자로서 관련시장에서의 독자적인 영업 전략과 능력 등에 따라 자율적으로 제품의 판매가격을 결정하여 판매할 수 있어야 한다.

98 그러나 피심인은 다음과 같이 대리점들의 자유로운 의사에 반하여 자신의 제품에 대한 최저 소비자가격을 정하고 이를 준수하도록 강제하였다. 이는 유통단계에서의 가격경쟁을 제한하고 사업자의 자율성을 침해하는 행위로서 법 제46조에 위반된다.

(1) 거래상대방 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 가격을 지정하였는지 여부

99 위 2. 나. 1)에서 살펴본 바와 같이 피심인은 2017. 7. 1.부터 2023. 1. 19.까지 불스원샷 스탠다드 제품의 최저 판매가격을 지정하고 자기와 거래하는 대리점들에게

27) 고등법원 2000. 1. 28. 선고 98누14947 판결 참조
28) 「재판매가격유지행위 심사지침」3. 가. 위법성의 판단기준, 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결 참조

공문, 대리점 밴드 공지, 대리점장 회의, 영업사원의 연락·직접 방문 등의 다양한 방법을 통해 이를 통지하였다.

100 피심인은 2017. 6. 14.자 공문으로 불스원샷 스탠다드 제품의 가격이 2017. 7. 1. 기준으로 변동된다는 사실을 알리면서 '판매가', 즉 소비자가 14,000원을 표기함으로써 가격을 지정하였다. 이후 2018년부터는 13,000원을 '지도가', 즉 온라인 최저 판매가격으로 정하여 모니터링하였고, 이후 2022년 초 14,000원을 지도가로 하여 온라인 가격 통제를 한 사실이 확인되며, 2022. 4. 7.자 공문으로 대리점에게 2022. 5. 19. 기준으로 제품 가격인상을 알리면서 소비자가 15,000원을 통지하고 15,000원을 지도가로 하여 이 금액을 기준으로 온라인 모니터링을 지속한 사실이 확인된다.

101 또한, 피심인이 설정한 최저 재판매가격은 피심인과 직접 거래관계가 없는 온라인 판매업체가 대리점으로부터 피심인의 상품을 공급받아 소비자에게 판매하는 경우에도 적용되었다. 피심인은 이들 2차 판매업체의 온라인 판매가격을 기준으로 가격을 모니터링하였으며, 지정한 가격보다 낮은 가격으로 판매하고 있는 경우 해당 온라인 판매업체에 직접 연락하여 가격 수정을 요청하기도 하였다.

102 이러한 사실에 비추어 볼 때, 피심인이 대리점 또는 그 다음 거래단계별 사업자인 온라인 판매업체에 대하여 불스원샷 스탠다드 제품의 재판매가격을 지정하였다는 점이 인정된다.

(2) 지정한 가격대로 판매할 것을 강제하였는지 여부

103 아래와 같은 점들을 고려할 때, 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 피심인이 자신의 거래상대방으로 하여금 재판매가격을 준수하도록 강제한 행위로 인정된다.

104 첫째, 피심인은 자신이 지정한 재판매 가격을 유지하도록 대리점에게 요구하면서, 온라인 난매 적발시 해당 제품을 공급한 대리점에게 '해당 품목 발주 중지', '강한 페널티', '3개월간 SEB 지원 중단', '지점 자체 프로모션 제외', '난매방지 서약

서 징구[29]' 등의 불이익이 부과된다고 반복적으로 고지하였다. 피심인 대리점은 모두 전속대리점으로 사업을 영위하기 위하여 피심인으로부터의 제품 공급이 필수적인 점, 피심인이 제공하는 각종 지원금이 영업의 중요한 재원이 되는 점, 피심인은 정책 위반 시 각종 지원으로부터의 배제 등과 같은 사실상 불이익 부과에서 더 나아가 거래중단, 대리점 계약 해제까지 시사한 점 등을 고려할 때, 피심인의 재판매가격 지정은 대리점들에 대해 상당한 강제성이 있었던 것으로 판단된다.

105 둘째, 피심인의 재판매가격 유지행위는 체계적인 이행 및 감시체계를 통해 실행되었다. 피심인은 2009년 이전부터 제품의 온라인 판매가격을 모니터링하고, 위반가격 발생 시 비표를 통해 제품을 공급한 대리점에 대한 정보를 확보하는 등 체계적인 감시체계를 구상하였고, 이후 지속적인 가격 모니터링 및 비표 관리를 통해 재판매가격 위반여부를 철저히 감시하였다.

106 셋째, 피심인은 지정한 재판매 가격을 위반한 온라인 판매 업체 적발시 이들 업체에 직접 연락하여 가격 수정을 요청하거나 위 업체에 제품을 공급한 대리점에게 가격 수정 또는 물건 회수를 지시하는 방법으로 재판매 가격을 유지하였다. 피심인은 연료첨가제 시장에서 90% 이상의 점유율을 가진 사업자로서 대리점 뿐만 아니라 온라인 판매업체 또한 피심인의 제품을 계속해서 공급받아야 하는 위치에 있으므로 피심인의 요구, 또는 제품을 공급받은 대리점의 요구를 거절하기 어렵다. 실제로 다수의 판매업체들이 피심인 또는 대리점의 요구에 따라 피심인 지도가격 보다 낮은 가격에서 지도가격 수준으로 판매가격을 수정한 사실[30]이 확인된다.

107 상기한 점들을 종합적으로 고려할 때, 대리점 및 대리점의 거래처들이 피심인의 지속적인 모니터링 및 불이익 조치를 우려하여 피심인이 지정한 최저 재판매가

29) 난매방지 서약서에 따르면, 대리점 거래약정서 제13조에 따라 대리점은 피심인의 판매정책에 협조하여야 하고 이를 위반시 제14조에 따라 공급을 중단할 수 있으며 제16조에 따라 대리점 계약의 해지가 가능하다는 것이 피심인의 계약 해석인 바, 이는 곧 약정서 또는 계약서에 판매가격을 준수하도록 하고 위반시 계약 해지조항을 규정하거나, 제시된 가격을 준수하지 않을 경우 제재조치를 취할 수 있는 조항을 규정한 것에 해당한다.

30) 2019년의 경우 지도가 13.000원을 기준으로 온라인 판매가 11,660원을 13,280원으로 수정시킨 사례, 2022년 지도가 14,000원을 기준으로 온라인 판매가 9,210원, 8,130원을 14,000원으로 수정시킨 사례, 가격 인상 이후 온라인 판매가 8,380원을 15,000원으로 수정시킨 사례 등

격 준수 요구를 수용하지 않을 수 없었을 것으로 보이므로 피심인이 재판매가격 준수를 강제하였음이 인정된다.

(3) 재판매가격 유지행위에 정당한 이유가 있는지 여부

108 다음과 같은 점에서, 피심인의 재판매가격 유지행위는 유통단계의 가격 경쟁을 제한하고 사업자의 자율성을 침해하는 행위로서, 달리 효율성 증대로 인한 소비자 후생 증대효과가 경쟁제한의 폐해보다 크다고 볼만한 사정도 없으므로 정당한 이유가 있다고 보기 어렵다고 판단된다.

109 첫째, 피심인은 연료첨가제 시장에서 90% 내외의 시장점유율을 갖는 압도적인 1위인 사업자로서 이 사건 관련 제품 시장은 브랜드 간 경쟁이 활성화된 시장으로 보기 어렵다. 특히, 불스원샷 스탠다드 제품은 온·오프라인 모든 채널에서 판매되는 제품으로 제품의 사용에 특별한 기술이 필요하지 않다. 따라서, 일반 소비자가 대형마트나 온라인 등 채널을 통해 제품을 구매하여 가정에서 쉽게 사용할 수 있고 제품 판매와 관련하여 판매가격 경쟁 외에 기타 서비스 경쟁 요인을 기대하기 어렵다.

110 둘째, 불스원샷 스탠다드 제품의 특성상 소비자는 다양한 유통채널 간 적극적 가격비교를 통해 제품을 구매하게 되므로 피심인의 대리점 채널에서의 재판매가격 유지행위는 다른 유통채널에서의 가격 경쟁까지 제한하는 효과가 크다. 또한, 피심인은 연료첨가제 유통채널의 50% 이상을 차지하는 대리점의 판매 가격을 높게 유지하고자 하는 의도로 온라인 판매가격을 통제하였다는 점, 직접적 거래관계가 없는 온라인 판매업체의 가격까지 직·간접적으로 통제하였다는 점 등을 고려할 때, 피심인의 재판매가격 유지행위는 시장 전반의 경쟁 수준 및 가격에 광범위한 영향을 미친 것으로 판단된다. 따라서, 피심인의 행위가 설령 일부 긍정적 효과를 발생시킨 측면이 있다고 하더라도 가격인하 제한효과나 대리점 또는 대리점 거래처의 자율성을 침해하는 효과를 상회한다고 인정하기에 부족하다.

4) 피심인 주장에 대한 검토

가) 대리점의 요청에 따른 행위라는 주장

111 피심인은 대리점이 온라인 판매 가격 통제 등 난매 관리를 요청함에 따라 영세 대리점의 이익을 보호하기 위해 재판매가격유지행위를 실행하였으며 이는 대리점의 이익에 부합하는 조치라고 주장한다.

112 그러나, 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 이유 없다.

113 첫째, 일부 대리점이 피심인에게 난매 통제를 요청한 정황이 확인되기는 하나, 피심인의 행위가 오로지 대리점들의 요청에 따라 대리점들의 이익을 위해 행해진 것으로 보기 어렵다. 난매통제 요청 사실을 인정한 전국 불스원 대리점 협동조합의 탄원서에 서명한 대리점주는 총 67개 대리점(2024년 1월 기준) 중 극히 일부에 불과하고[31], 난매통제 요청 관련 논의 내용이 기록된 2021. 5. 28.자 대리점 협의회 미팅[32] 또한 동 협회 회장, 사무국장 등 극히 일부 대리점주의 참여 하에 이루어진 회의로서 논의 내용이 피심인 대리점의 입장을 대표한다고 보기 어렵다. 반면, 이미 30여 개의 대리점이 난매정책에 반하여 온라인 판매를 해오고 있었던 것으로 보이는 점[33], 직영대리점까지 피심인이 주장하는 소위 난매행위를 하고 있는 것으로 보이는 점[34] 등을 고려할 때, 대리점 간에도 지역, 판매실적 등에 따라 입장차이가 커 재판매가격 유지행위가 모든 대리점의 이익에 부합하는 행위로 보이지도 아니한다. 피심인이 가격 정책 위반을 모니터링하고 이를 제재한 사례가 다수 확인된다는 점 또한 피심인의 가격 통제를 원하지 않는 대리점이 상당수 존재함을 방증한다. 더 나아가, 앞서 살펴본 바와 같이, 대리점의 가격통제, 온라인 판매 금지 요청 등은 피심

31) 소을 제4호증. 2024. 11. 21.자 제출자료에는 대리점주 4명, 심의일 피심인 발표자료에는 15개 대리점주 서명본이 제출되었다. 심의일(2025. 3. 28.) 피심인 소속 최일호는 대리점 중 3분의 2 이상이 난매방지 요청을 하고 있다고 발언하였으나, 이와 같은 사실이 객관적 자료로 확인되지는 아니한다.
32) 소갑 제22-1호증
33) 소갑 제22-1호증
34) 소갑 제41호증

인이 법 위반 소지를 우회하기 위한 목적에서 오히려 피심인으로부터 유도된 측면도 있다.[35][36]

114 둘째, 설령 일부 대리점들의 요청이 있었다고 하더라도 이는 이 사건 재판매가격유지행위의 성립에는 영향을 미치지 아니한다. 공정거래법이 재판매가격유지행위를 금지하는 취지는 사업자의 자율성 침해를 방지하기 위한 것일 뿐만 아니라, 사업자가 상품 또는 용역에 관한 거래가격을 미리 정하여 거래함으로써 유통단계에서의 가격경쟁을 제한하여 소비자후생을 저해함을 방지하기 위한 것 등에 있고,[37] 사업자가 가격 유지를 위해 협조요청의 형식을 취하였다고 하더라도 이러한 요청이 실효성 있게 실행되어 소매업체 간 가격 경쟁을 소멸시켰다면 재판매가격유지행위에 포섭될 수 있다[38]. 대리점의 요청은 수직적 가격담합의 중개자 기능을 수행해달라는 요청이라는 점에서 경쟁촉진 및 소비자 후생 증대와 같은 경쟁친화적인 목적이라고 보기도 어렵다.

나) 재판매가격 유지 등 난매관리는 대리점에 국한된 조치로 온라인 판매업체에 대해서는 최저가 지정 등의 사실이 없었다는 주장

115 피심인은 일명 난매 관리가 대리점에 국한된 조치로서 실제 소비자가격을 결정하는 온라인 판매업체에 대해서는 최저가 지정이나 최저가 준수 요구 등을 한 사실이 없다고 주장한다. 즉, 재판매가격 지정 및 강제의 내용과 상대방이 불일치하여 피심인의 행위는 법 제2조 제20호의 재판매가격 유지행위에 해당하지 않는다고 주

35) 2021. 2. 16. 피심인은 법적 문제를 회피하기 위하여 불스원 대리점 협의회에 시장질서 유지 협조 공문을 요청하여 난매 대리점에 대한 페널티를 강화하고 실행하자는 내용을 논의하였다. (소갑 제21호증) 2021. 5. 28. DB영업팀장 이○○ 이사는 대리점 협의회와 미팅을 하면서 온라인 판매 제재시 공정거래법 위반 소지가 있으니 협의회 측에서 회사가 가격관리 관련 규정을 만들어 줄 것을 공식적으로 요구하도록 요청하였다.(소갑 제22호증) (2. 나. 1) 바) 참고)

36) 피심인은 2023년 시장교란행위 처리방안 시행안을 마련하여 업무보고에 포함시켰는데, 동 문서의 작성주체를 대리점 협의회로 하면서 시장교란행위 발생 시 대리점 협의회가 피심인에게 비표조회 및 제재를 요청하여 진행하는 형식을 취함으로써 법 위반 가능성을 우회하고자 한 것으로 보인다.(소갑 제7-5호증) (2. 가. 1) 나) 참고)

37) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결 참조

38) 고등법원 2000. 1. 28. 선고 98누14947 판결 참조

장한다.

116 그러나, 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 이유 없다.

117 첫째, 피심인은 대리점을 통해 최저가 준수를 요청하였을 뿐만 아니라, 자신의 거래상대방이 아닌 온라인 판매업체에 대해서도 직접 연락하여 온라인 판매가격을 공지하고 가격 수정을 지시한 사례가 확인된다.[39]

118 둘째, 법 제2조 제20호에 따르면 사업자가 자신의 거래상대방이 아닌 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 거래가격을 정하는 경우도 재판매가격 유지행위에 해당한다. 피심인은 대리점에 대하여 최저 재판매가격 이하로 판매하지 못하도록 하였을 뿐만 아니라, 최저 재판매가격 이하로 판매할 온라인 판매업체에게 공급하지 못하도록 하거나, 최저 재판매 가격 이하로 판매한 온라인 판매업체가 발견된 경우 대리점으로 하여금 이를 시정하도록 하였다. 더 나아가, 피심인은 아래 2. 다. 행위와 결부하여 재판매가격을 준수하지 않은 온라인 판매업체에 대해 공급을 제한함으로써 동 행위의 구속력을 확보한 바, 피심인의 행위는 거래상대방 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 거래가격을 정하여 강제한 행위에 해당한다.

다) 제품 특성상 대리점 조직의 확보와 안정적 유지가 필수적이므로 난매 통제정책이 필요하였다는 주장

119 피심인은 피심인 제품의 유통에 있어서 대리점의 중요성이 높은 상황에서 유통환경의 변화로 대리점 수익이 악화되고 있어 이를 보호하기 위해 가격 통제 정책이 필요하였다고 주장한다.

120 그러나, 영세한 오프라인 대리점이 폐업하는 등으로 그 수가 감소할 우려가 있다 하더라도 이는 시장에서의 경쟁에 따른 결과이고, 대리점의 가격 결정에 대한 자율성을 침해하고 가격경쟁 제한으로 인해 소비자 후생이 감소하는 것을 감수하면

39) 소갑 제16호증, 소갑 제26호증

서까지 영세한 오프라인 대리점을 보호할 필요성도 인정되지 않는다.

121 설령 피심인 제품 특성상 대리점 유통채널이 반드시 필요하다고 하더라도, 판촉비, 물류비 지원 등 다른 적법한 수단이 있음에도 가격 인상 및 소비자 선택권을 크게 저해하는 재판매가격 유지행위를 통해 이를 보호하고자 하였으므로 이러한 이유로 피심인의 행위가 정당화된다고 보기도 어렵다.

5) 소결

122 피심인의 위 2. 나. 1)에서 인정된 피심인의 행위는 법 제46조에 위반된다.

다. 구속조건부 거래행위

1) 인정사실

가) 개요

123 피심인은 ①불스원샷프로(PRO) 및 크리스탈 퀵코트 제품을 대리점 전용제품(일명 'DB[40] 전용제품')으로 대리점에 판매하면서 대리점 및 대리점의 거래상대방에게 이에 대한 온라인 판매를 금지하고, ②피심인이 지정한 판매가 이하로 제품을 판매하거나 온라인 판매 금지품목을 온라인에서 판매하는 등 난매 문제를 일으켰던 업체들을 특정하여 대리점들로 하여금 이들 업체에 대하여 불스원샷[41] 제품 공급을 중단하도록 요구하였다.

124 ①과 관련하여, DB 전용제품인 불스원샷프로 및 크리스탈 퀵코트는 모두 비표가 부착된 제품으로, 피심인은 온라인에서 판매되고 있는 위 제품을 직접 구매해서 제품의 비표를 통하여 공급 대리점을 확인한 후 해당 대리점에 불이익을 주는

40) Distribute Bureau의 약자로 피심인이 대리점을 지칭하는 약어이다.
41) 관련 증거자료에서 불스원샷 프로, 불스원샷 스탠다드 등 용어가 혼재되어 있어 불스원샷 제품에 대한 전반적인 통제가 이루어진 것으로 보인다.

방식으로 온라인 판매를 금지하였다. 피심인은 DB지점의 담당 영업사원, 대리점장들을 멤버로 하는 DB밴드 공지글을 통해 이러한 지침을 전달하고 위반행위 적발시 부과되는 페널티를 고지하였다.

125 ②의 경우, 시장 가격을 피심인이 지정한 최저가 이상으로 통제하기 위한 수단, 즉 위 2. 나. 1)의 재판매가격 유지행위 또는 아래 2. 다. 1) 나)의 온라인 판매 금지의 실효성을 확보하기 위하여 이루어졌으며, 가격통제 또는 판매채널 통제가 되지 않는 업체를 대리점에게 고지하고 해당 업체에게 제품을 공급하지 않을 것을 지시하는 방법으로 거래상대방의 거래상대방을 제한하였다.

나) 온라인 판매 금지행위

(1) DB전용 제품군

126 피심인은 대리점 유통채널에 특화된 제품으로 일부 제품군에서 DB전용 라인을 출시하였다.[42] 위 <표6>에서 본 바와 같이 불스원샷 제품은 세부 제품명에 따라 DB(Distribute Bureau), KA(Key Account), 온라인 등 공급 가능한 유통채널이 정해져 있다. 불스원샷 스탠다드는 DB, KA, 온라인에 모두 공급하는 제품이나 불스원샷프로는 대리점 전용으로 출시되었다. 크리스탈 퀵코트 역시 유리막 코팅 제품군 중 DB전용으로 출시된 제품이다.

127 피심인의 설명에 의하면 불스원샷프로는 '카센터 전용 제품으로 정비사의 진단을 통해 제품 사용을 권장받고 강력한 세정력을 가진 제품'으로 소비자가 기준 불스원샷 스탠다드의 2배가 넘는 32,000원이다. 크리스탈퀵코트는 '세차장, 용품점 전용 제품으로 빠르고 간편하면서 강한 코팅 지속력을 원하는 소비자의 니즈에 맞춰서 제작한 제품'으로 크리스탈코트 제품 중 고가인 25,000원이다.

42) 피심인은 유통채널별 수요자의 차이를 감안하여 효과적인 영업정책을 집행하려는 목적, 전략적으로 특정 채널을 선택하여 육성하려는 목적, 해당 채널 담당 부서에서 전용제품 출시를 요청하는 경우 등의 사유로 전용제품을 출시한다고 소명하였다.

<표 24> 최○○, 황○○ 진술조서(소갑 제4호증 발췌)

문) 온라인 전용제품, 오프라인 전용제품이 구분되어 있나요. 채널별 제품 구분에 대해서 설명 바랍니다. 답) (최) 제품 기본 포뮬러는 동일하나 세부적인 차이를 둔 제품을 만들어서 채널별로 구분해서 판매하고 있습니다. (황) 채널 구분은 크게 DB/대형할인/온라인 3가지로 구분할 수 있는데, 기본 포뮬러는 동일하나 세정력 등 세부적으로 조금씩 차이가 있게 제조하여 공급합니다. 이때는 라인업이 달라서 세부 제품명이 다릅니다. 불스원샷 스탠다드와 같이 채널 구분없이 같은 제품이 공급되는 경우도 있습니다. 문) '난매', '온라인 난매' 개념에 대하여 구체적으로 설명해주시기 바랍니다. 답) (황) 대리점들 간 분쟁이 있는 경우를 난매라고 부르는데, 온라인 난매는 채널별 다른 제품이 있는데 이것이 채널을 넘어 판매되는 것을 의미합니다. 주유소 공급제품이 보통 DB제품인데 이 제품이 온라인에 대리점보다 저가로 판매될 경우 주유소에서 대리점에 문제제기하고 대리점 점주는 담당 영업사원에게 얘기하고 영업사원이 본사에 비표조회 요청합니다.

128 피심인은 2019. 7. 1.부터 2022. 12. 21.까지[43] 대리점 등 오프라인 채널을 통해서만 DB전용 제품인 불스원샷프로 및 크리스탈퀵코트 제품을 구입할 수 있도록 하기 위하여 대리점들에게 위 제품들의 온라인 판매를 금지하고 대리점의 거래상대방의 온라인 판매 역시 금지하여 거래상대방을 제한하였다.

129 온라인 판매금지의 실효성 확보를 위하여 피심인은 대리점들에게 온라인 판매시 불이익 처분을 사전고지하고, 지속적인 온라인 모니터링을 통하여 온라인 판매업체를 찾아 제품을 구매한 후, 제품의 비표를 확인하여 해당 제품의 공급대리점을 역추적하였다.

(2) 2019년

130 피심인은 2019. 7. 1. 신규 출시되는 크리스탈 퀵코트의 1, 2차 공급가와 소비자가를 대리점장 밴드에 공지하면서, 위 제품의 온라인 난매 발생시 해당 대리점 출하가 중지된다는 불이익을 고지하였다.(소갑 제34호증)

131 피심인은 2019. 7. 15. 동부DB밴드를 통해 불스원샷프로[44], 크리스탈 퀵코트

43) 피심인이 위반행위를 중단한 시점은 정확히 확인되지 않으나, 관련 법 위반 관련된 마지막 증거로 2022. 12. 21.자 자료가 확인된다.

에 대한 온라인 판매 금지를 보다 구체적으로 공지하였다. 피심인은 대리점이 DB전용인 위 제품들을 온라인에서 직접 판매하는 경우와 온라인에서 재판매할 업체에게 2차 판매하는 것을 모두 금지하였으며, 이 정책을 위반할 경우 해당 대리점에게 경고 단계없이 해당 품목 발주를 중지할 것이라고 고지하였다.(소갑 제35호증)

<표 25> 2019. 7. 1. 동부DB지점 이□□ 밴드 공지글(소갑 제34호증 발췌)

■ 가격구조

단위 : 원

구분	크리스탈코트	크리스탈퀵코트
소비자가격(VAT포함)	30,000	25,000
2차점공급가(VAT포함)	18,000	15,000
2차점마진율	40%	40%
1차점공급가(VAT제외)	13,300	11,000
1차점마진율	19%	19%

※중요※
- 비표관리로 온라인 난매 발생시
해당 대리점 출하중지되오니
리뉴얼 제품인 만큼 도매 및 온라인으로
인해 가격이 무너지지 않도록
각별히 신경써 주시기 바랍니다!

<표 26> 2019. 7. 15. 황○○ 밴드 공지글(소갑 제35호증)

2019년 7월 15일 오후 2:56 · 21 읽음

중요!!) 향후 온라인 난매 발생시 DB프로세스 공지

사장님, 안녕하세요.
온라인 난매 관련 공지드립니다.

7월10일 대리점장 워크샵때 공지드린 것처럼
2019년 하반기 매입 장려금 구조가 전면수정되면서
이제 더이상 기존의 과도한 목표달성을 위해
시장가격을 흐리고 손익구조를 악화시키면서까지
온라인 난매처와 거래할 이유가 없어졌습니다.

아래 내용은 향후 대리점 품목 온라인 난매 발생시
본사의 대응프로세스이니,
필독하여주시고 저희 스스로 철저한 가격 관리를 통해 건강한 대리점으로 성장할 수
있도록 협조부탁드립니다.

온라인 난매처 관리사항
---
1. 불스원샷 스탠다드 1ea, 13,000원이상 (무료배송X)
- 스탠다드는 할인쿠폰,에누리 등이 붙어도 최종판매가
13,000원 이상이 되어야 하고, 무료배송 금지

2. 대용량, 프리미엄 불스원샷, 불스원샷pro 거래중지

3. 크리스탈 퀵코트 등 신제품 납품금지

7월 22일(월) 부터 위 3가지 사항 중, 위반하여
온라인 난매 발생시, 관련 대리점은 경고없이
해당 품목을 발주중지시킬 예정입니다.
발주중지 후에는
지점차원에서 출하시킬 방법은 없습니다.

7월15일~7월21일 금주까지는 계도기간으로
온라인 난매처에 남아있는 불스원샷대용량(구형),프리미엄,pro를 낱개 1개라도
전부 회수부탁드립니다.

44) 불스원샷 대용량과 불스원샷 프리미엄에 대하여도 온라인판매를 금지한 밴드 공지 내용이 확인되나, 대용량의 경우 구형 모델 회수 목적으로서 합리적 사유가 있어 보이고 프리미엄의 경우 피심인이 제출한 자료에 의하면 DB전용이 아니라 온라인 판매가 가능한 모델이므로 검토에서 제외하였다.

132 이후 피심인은 불스원샷프로 및 크리스탈퀵코트의 온라인 판매 여부를 모니터링하고 적발 시 비표 조회를 통해 관련 대리점 확인하여 판매중지 등 시정을 지시하고 각종 불이익 부과를 경고하였다. 구체적 사례는 다음과 같다.

133 ㉮ 피심인은 2019. 7. 29. 동부, 충호남, 영남DB밴드를 통해 크리스탈 퀵코트가 특정 업체(오토워시)를 통해 온라인 판매된 사실 및 관련 공급대리점(경남 김해대리점)을 적발하여 판매중지시키고 재고물량을 회수하였음을 공지하면서, 크리스탈 퀵코트는 온라인 판매가 절대 금지되고 온라인 난매처에 제품을 공급하는 대리점에 대하여는 ⅰ)경고 조치, ⅱ)크리스탈 퀵코트 출하 정지, ⅲ)추후 프로모션 진행시 페널티 부과 등을 재차 고지하였다.(소갑 제36호증)

<표 27> 2019. 7. 29. 영남,충남DB지점 밴드 공지글(소갑 제36호증)

[redacted]
2019년 7월 29일 오후 2:18 · 20 읽음

크리스탈 퀵코트가 금일 영남지점 관내 온라인 업체를 통해 온라인난매가 발생하였습니다.

이 품목은 여러번 강조하였지만, 절대 온라인에 판매하여서는 안되는 제품입니다.
기존 크리스탈코트의 온라인난매로 인해 대리점사장님들이 피해가 많았고, 이를 근절하고자 오랜기간 준비끝에 온라인판매불가의 목적으로 DB전용으로 새롭게 리뉴얼하여 출시한 제품입니다.

그럼에도 불구하고 금일 영남지역에서 온라인난매 발생으로 지금 지점이 매우 곤란한 상황입니다.

회사는 이 제품 온라인 난매시 해당대리점 영구출하중지 및 강력한 패널티를 부과하여 퀵코트의 건전한 시장관리를 해 나갈 예정입니다.

이러한 시장관리는 궁극적으로 대리점을 위한 길입니다.

금일 온라인 난매 발생으로 벌써부터 타지점 거래처에서 클레임이 제기되고 있는 상황입니다.

다시 한 번 강조드리지만, 크리스탈퀵코트는 반드시 세차장을 중심으로만 입점하여 주시고, 용품점 및 온라인판매는 일체 중지하여 주시기 바랍니다.

[redacted]
금일 위와 같이 크리스탈퀵코트가 영남관할지역내에서 온라인 난매 발생하여 매우 힘들었습니다.
현재는 전량회수조치하였고, 본사에는 사유서 보고를 마친 상황입니다.
금번 사례는 정상적으로 셀프세차장에 입점하였음에도 불구하고, 2차점주가 함께운영하는 용품점에서 온라인판매를 진행하여 발생된 사례입니다.
이와 같이 향후에도 유사사례가 발생할 수 있습니다.
사장님들께서는 거래처(세차장)입점시 온라인판매가능성을 확인하시어, 세차장이라고 해도 온라인판매가능성이 있는 거래처에는 입점하지 마시고, 직원들에게도 반드시 지도하여 주시기 바랍니다.
또한, 퀵코트는 세차장 전용상품이라는 점도 직원들에게 교육하여 주시기 바랍니다.
출시 한지 약 2주가 지난 시점에서 전국 최초로 온라인 판매가 진행되어 매우 난처한 상황입니다.
크리스탈 퀵코트가 정상적인 시장에서 자리매김 할 수 있도록 다시 한 번 각별한 주의를 당부드리겠습니다.
2019년 7월 29일 · 표정짓기 · 답글쓰기

충호남 DB [redacted]주임
2019년 7월 29일 오후 4:40 · 6 읽음

*크리스탈 퀵 코트 온라인 난매 건

대리점
부산김해 대리점

제품 온라인 유입 경로
셀프세차장 공급 제품이
해당 거래처 운영 온라인몰로 올라감.

조치 사항
해당 거래처 제품 회수 및
크리스탈 퀵 코트 공급 중지
해당 대리점 경고 및
크리스탈 퀵 코트 출하 정지
추후 진행 예정 프로모션
패널티 부여

이상입니다.

크리스탈 퀵코트 입점 활동시,
온라인 사이트 운영 여부를
꼭 확인하시여,
위 같은 사례가 발생하지 않도록
주의 부탁드립니다.

134 ㉯ 2019. 12. 11. 충호남DB 전정원이 크리스탈 퀵코트를 판매하고 있는 온라인 판매업체를 발견한 후 DB영업팀에 확인을 요청하자, 이△△ 부사장은 공급대리

점을 추적할 것을 지시하였고 DB영업팀은 제품 구매 후 비표를 조회하여 공급 대리점(중랑대리점)을 확인하였다.(소갑 제37-1호증) 동부DB점은 2019. 12. 16. 이러한 사실을 밴드를 통해 대리점주들에게 공지하면서, DB전용상품인 크리스탈퀵코트가 온라인 난매로 인하여 거래처 클레임이 반복되고 있고, '지속적인 온라인 난매 발생 시 DB전용 상품을 출시할 수 없으며, 이번에 적발된 대리점에게 유통경로의 이유를 불문하고 페널티를 부과하라는 본사 지시가 있었다'라고 고지하였다. 이와 더불어 온라인 판매가 적발되는 대리점의 경우 ⅰ)3개월간 SEB 중단, ⅱ)지점 자체 프로모션 제외, 당월부터 적용의 페널티가 주어진다고 공지하였다.(소갑 제37-2호증 및 제37-3호증)

135 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 2019. 7. 1. 이□□ 밴드 공지글(소갑 제34호증), 2019. 7. 15. 황○○ 밴드 공지글(소갑 제35호증), 2019. 7. 29. 황○○, 전○○, 이◐◐ 밴드 공지글(소갑 제36-1호증 내지 소갑 제36-5호증), 2019. 12. 16. 크리스탈퀵코트 온라인 판매 관련 이메일(소갑 제37-1호증), 2019. 12. 16. 이□□ 밴드 공지글(소갑 제37-2호증 및 제37-3호증) 등을 통해 확인된다.

(3) 2020년

136 피심인의 크리스탈 퀵코트의 온라인 판매 제한은 2020년에도 지속되었다. 구체적 사례는 다음과 같다.

137 ㉮ 피심인 소속 직원 정▨▨은 2020. 1. 9. 온라인 모니터링을 통해 크리스탈 퀵코트 온라인 판매를 확인하고 이를 DB영업팀에 통지하여 판매 중지 등의 처리를 요청하였다. DB영업팀의 비표 확인작업을 거쳐 영남DB지점은 해당 온라인 판매업체에 크리스탈퀵코트를 판매 중지시켰다.(소갑 제38호증) 동부DB지점장 조○○는 2020. 1. 10. 동부DB밴드를 통해 크리스탈 퀵코트 온라인 판매업체와 제품 비표 확인 결과를 공유하면서 '온라인에서 크리스탈 퀵코트가 판매되고 있는 상황으로 온라인 난매 관리가 DB전용 제품의 입점 및 판매 증대에 첫번째 조건이며, 본사 지시로 문제를 발생시킨 대리점에 대하여 거래약정서 제14조에 기하여 물품공급을 제한할

것이고 강력하게 처리할 예정이다'라는 내용을 대리점에 고지하였다.(소갑 제38-3호증)

138 ㉯ 피심인은 2020년 3월경 크리스탈 퀵코트 제품이 온라인 판매업체(무주G포트)를 통해 판매되고 있는 사실을 적발하여 비표조회 후 공급대리점(동대문 대리점)을 확인하였고 2020. 3. 25. 동부DB지점 김○○는 이 내용을 동부DB밴드에 공지하면서 크리스탈 퀵코트는 절대로 온라인에서 판매하면 안되는 제품이라고 고지하였다.(소갑 제39호증)

<표 28> 2020. 3. 25. 동부DB지점 김○○ 밴드 공지글(소갑 제39호증 발췌)

※ 동부DB 공지사항 ※

3월 25일 퀵코트 온라인 난매 비표조회 결과

대리점 : 동대문
업체명 : 무주G포트
사이트 : https://smartstore.naver.com/mujugipot/products/24...

불스원 크리스탈코트 500ml 유리막코팅제 : 무주G포트
[무주G포트] 합성 엔진오일 전문업체, 모빌, 쉘, 혹스, 캐스트롤 등 판매 전국100여개 협력점운영
smartstore.naver.com

<비표적발 대리점 패널티>
1. 해당 대리점 3개월간 SEB지원 중단
2. 해당 대리점 지점 자체 프로모션 제외
-> 당월부터 패널티 적용
3. 난매방지 서약서 작성

해당제품은 구형 코트를 파는듯 보이나 실제로는
크리스탈 퀵코트를 판매하고 있었습니다.
크리스탈 퀵 코트는 '절대로' 온라인에 올라와서는 안되는 제품입니다.

혹시 위와 같은 경우가 또 있을 수 있으니,
각 대리점에서는 각별하게 점검 및 주의 부탁드리겠습니다.

139 ㉰ 2020. 6. 11. 피심인 소속 직원 정▨▨은 크리스탈 퀵코트 온라인 판매업체를 발견하여 DB영업팀에 조치를 요청하였으며, 이에 동부DB지점장 조○○는 해당 공급대리점(동대문 대리점)을 방문하여 '난매방지각서[45]' 작성을 요구하고 추후 불이익은 책임지지 않을 것이라고 경고하였다.(소갑 제40호증)

45) 피심인은 지정가격 위반 판매행위 뿐만 아니라 '공식 온라인 대리점'을 제외한 모든 유통경로를 난매로 규정하고 있고(소갑 제5-1호증 및 제5-2호증), 동부DB지점장 조○○가 이미 거래약정서 제14조를 언급한 사실(소갑 제38-3호)로 미루어 보아, 위에서 언급한 '난매방지각서'는 거래약정서 제13조 내지 제17조에 따른 해지 등 불이익을 기재한 난매방지 서약서를 언급한 것이고 피심인은 위 서약서를 재판매가격유지행위와 온라인 판매 금지 행위에 모두 사용한 것으로 보인다. (소갑 제18호증 난매방지서약서 참고)

140 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 크리스탈 퀵코트 온라인 판매 관련 이메일(소갑 제38-1호증 및 제38-2호증), 크리스탈 퀵코트 온라인 판매 관련 조○○ 밴드 공지글(소갑 제38-3호증 내지 제38-5호증), 2020. 3. 25. 김○○ 밴드 공지글(소갑 제39호증), 2020. 6. 12. 크리스탈 퀵코트 온라인 판매 관련 조○○ 이메일(소갑 제40호증)을 통해 확인된다.

(4) 2021년

141 피심인의 불스원샷프로의 온라인 판매 제한은 2021년에도 지속되었다. 2021년 3월경 온라인 상 저가로 판매되고 있는 불스원샷프로와 관련하여, 관련 공급업체(안양직영점)을 확인하고 이○○ 이사가 이에 대한 담당자 설명 및 향후 계획 보고를 지시한 메일이 확인된다. 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실 및 관련 이메일(소갑 제41호증)을 통해 확인된다.

<표 29> 2021. 3. 31. 구○○, 이○○ 메일(소갑 제41호증 발췌)

dear 윤 과장

아래 내용에 대한 담당자 설명 및 향후 계획에 대해서 보고해 주세요.

감사합니다.

보낸 사람 : "[redacted]p@bullsone.com>
보낸 날짜 : 2021-03-31 10:06:45 (+09:00)
받는 사람 :[redacted].com>
참조 : [redacted], 전자상거래파트 <BULCEB@bullsone.com>
제목 : RE: 온라인 난매 비표조회요청 (0331)

[redacted]이사님,

직영점에서도 난매를 하고 있네요. 비표확인 결과 안양직영점입니다.
레인보우씬팅이라는 곳에서 운영하는 네이버스마트스토어에서 불스원샷 프로까지도 낮은 가격에 판매하고 있네요(아래 캡처화면 참고)
불스원샷 프로가 낮은 가격에 온라인상에서 판매되면 오프라인 대리점에도 타격이 있을 것 같아서 공유드립니다.

[redacted] 드림

[cid:image001.jpg@01D72615.8C75AD50]

(5) 2022년

142 2022. 12. 19. 피심인 회사 전 부회장이자 대주주인 신○○가 영업본부장 이△△ 부사장에게 메일을 보내 불스원샷프로의 온라인 판매를 제보하였다. 이△△ 부사

장은 관련업체 확인 후 조치할 것을 지시하였고, 이○○ DB영업팀장은 해당 온라인 판매업체('한눈알')에 대해 불스원샷 판매 중단조치를 취하고 관련 공급대리점에는 불스원샷프로 출고 정지를 지시하였다. 이러한 사실은 피심인의 인정사실 및 관련 이메일(소갑 제42-1호증 및 제42-2호증)을 통해 확인된다.

<표 30> 2022. 12. 21. 이○○ 이메일(소갑 제42-2호증 발췌)

dear 부사장님

고문님

1.현재 난매 대리점은 어디인지 명확히 알고 있으며 현재 조치상황은 한눈알 site에서 불스원샷 판매 중단 조치가 취해진 상태이며 해당 대리점은 불스원샷 pro 출고 정지 지시를 한 상태입니다.

2.비표를 중단할 시 시장을 거의 방치하는 결과로 이어지기 때문에 비표는 지속적으로 확인하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

3.실질적 법규 위반 없이 난매를 방지하는 방법은 현재 검토중인 대리점 협의회를 통해 전체 대리점의 서명을 받아 협의회의 요청에 의한다는 명목으로 회사는 비표를 확인하여 협의회에 제공하고 협의회의 재제 요청을 받아 난매 대리점을 제재하는 방법을 취하는 것이 가장 효율적인 방안으로 판단됩니다. 또한 난매 대리점의 담당자 및 지정장을 인사 고과에서 불이익을 주는 방안등을 고려하고 있습니다. 이 부분은 직접 회사가 control하는 채널에서의 가격 down 문제는 어떻게 할 것인지가 선행적으로 검토되어야 할 부분입니다.

23년은 난매로 인한 회사의 문제를 최소화 할 수 있도록 적극적인 방안을 수립 시행할 수 있도록 하겠습다.

다) 난매업체에 대한 공급제한 행위

(1) 개요

143 피심인은 2019. 5. 30.부터 2022. 5. 23.까지[46] 온라인에서 제품을 지정가 이하의 가격으로 판매하고 가격통제가 잘 되지 않은 이력이 있는 업체 또는 DB전용 제품임에도 이를 대량 구입하여 온라인 판매를 할 것으로 예상되는 난매 업체들을 특정하고, 이들에게 제품을 공급하지 말 것을 대리점에게 지시하는 방식으로 대리점들의 거래상대방을 제한하였다.

(2) 2019년 및 2020년

144 ㉮ 피심인은 2019. 5. 30. 동부DB밴드를 통해 온라인에서 DB전용 제품인 불스원샷프로를 소비자가보다 훨씬 낮은 대리점 공급가로 판매하고 가격 통제가 되지

46) 피심인이 위반행위를 중단한 시점은 정확히 확인되지 않으나, 관련 법 위반 관련된 마지막 증거로 2022. 5. 23.자 자료가 확인된다.

않는 업체('CAR VILLAGE') 정보를 게시하면서, 해당 업체와 거래하지 않을 것을 대리점에 요청하였다.(소갑 제43호증)

<표 31> 2019. 5. 30. 동부DB지점 이□□ 밴드 공지글(소갑 제43호증 발췌)

[redacted] 2019년 5월 30일 오후 2:02 · 12 읽음 ※동부DB 공지사항※ 제목 : 불스원샷(PRO) 난매근절 협조요청의 건 블랙박스총판(자동차마을) 해당 업체는 지속적으로 DB채널 카센타 전용제품인 불스원샷PRO를 네이버 및 포털사이트를 통해 공급가 수준으로 노출시키고 있는 악성 온라인 업체입니다. 유선통화를 여러번 했었지만 가격통제가 되지 않는 업체입니다.	위와 같은 상황으로 소중한 2차점 거래처에서 가격노출로 인해 반발이 심한상황이기 때문에 시장을 지켜나가기 위해서 사장님들께서는 도매, 유통업자와 PRO를 대량으로 구입하는 거래처에 대해서 꼼꼼히 확인해주시기 바라며, 해당업체로 유입되는 것을 방지하여 주시기 바랍니다. 이상입니다!

145 ㉯ 2020. 2. 11. 서부DB지점 김△△, 동부DB지점 김○○는 각각 운영하고 있는 DB밴드를 통해 인천지역 '보람종합상사'를 게시하고 불스원샷 온라인 및 지역 난매가 우려되는 업체라는 이유로 공급을 제한하였다.(소갑 제44-1호증 및 제44-2호증)

146 ㉰ 2020.2.18. 동부DB지점 최△△은 본사와 불스원샷 거래를 협의 중이던 '대농석유'가 지도가 거래를 거절하였으며, 난매업체이니 개별 대리점에서도 거래하지 말 것을 밴드 게시글로 대리점에게 고지하였다.(소갑 제44-3호증)

147 ㉱ 2020.12.11. 영남DB지점 김▨▨은 '카플레이'라는 업체의 온라인 판매제품 비표 조회를 하였고, 서부DB지점 김▨▨는 2020. 12. 17. 인터넷 난매로 거래를 종료했던 '카플레이'라는 업체에서 불스원샷프로를 대량 구매하려고 하니 대리점에서는 공급하지 말 것을 공지하였다.(소갑 제45-1호증 및 제45-2호증)

148 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 이□□ 밴드 공지글(소갑 제43-1호증 및 제43-2호증), 김○○ 밴드 공지글(소갑 제44-1호증), 김△△ 밴드 공지글(소갑 제

44-2호증), 최△△ 밴드 공지글(소갑 제44-3호증), 불스원샷프로 난매 관련 이메일(소갑 제45-1호증), 최△△ 밴드 공지글(소갑 제45-2호증) 등을 통해 인정된다.

(3) 2021년 및 2022년

149 ㉮ 2021. 7. 28. 수도권DB지점 이□□은, 특정 주유소가 불스원샷 스탠다드 저가 공급을 요청하고 온라인 난매행위를 하여 공급대리점에서 제품을 전량 반품 처리하자 그 주유소가 다른 대리점에 공급 요청 중인 사실을 밴드에 공지하고 대리점들에게 공급하지 않을 것을 요청하였다.(소갑 제46-1호증)

150 ㉯ 2022. 5. 23. 수도권DB지점 이□□은 고속도로 휴게소의 주유소에서 불스원샷을 판매하고 있는 업체('대아산업')를 적발하고 제품을 공급한 대리점을 확인하여 납품 물량 회수조치 중이며 위 업체에 납품을 하지 않을 것을 약속하였음을 공지하였다. 동시에 이러한 오프라인 판매로 인하여 관할 지역 대리점이 피해를 보고 있다며 대리점별 관할지역을 지키기 위해 해당업자에게 제품 공급을 하지 말 것을 요청하였다.(소갑 제46-2호증 및 제46-3호증)

151 이와 같은 사실은 이□□ 밴드공지글(소갑 제46-1호증 내지 제46-3호증)을 통해 확인된다.

<표 32> 2019. 5. 23. 동부DB지점 이□□ 밴드 공지글(소갑 제46-2호증 발췌)

2022년 5월 23일 오전 11:26 · 31 읽음

※전달사항※

수도권DB관할 고속도로 휴게소(주유소)에
불스원 대리점이 아닌 대아산업이라는
중상(도매)업자가 지속적으로 불스원샷 납품을 진행하고 있는 상황으로 관할 대리점
들이 피해를 보고 있는 상황입니다.

대리점별 관할 지역을 디펜스하기 위해서는
해당 업자에게 근본적인 공급망을 차단하여
불스원대리점에서 피해를 보는 상황은
필히 방지하여야 할 것입니다.

금번 휴게주유소 비표확인 결과,
OO대리점으로 확인되어,
현재 납품물량에 대해 회수조치를
진행중이며, 대아산업에 납품을
절대 하지 않을 것을 약속하셨습니다.

아래 해당 업체의 명함을 첨부드리오니
확인하여 주시고 해당 업체 납품요청시
절대로 공급을 하지 말아주시기 바랍니다.

2) 관련 법규정

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[47]

제45조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 6. (생략)

7. 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위

8. ~ 10. (생략)

② (생략)

③ 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」[48]

제52조(불공정거래행위의 유형 또는 기준) 법 제45조제1항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 불공정거래행위의 유형 또는 기준(제52조 관련)

1. ~ 6. (생략)

7. 구속조건부거래

법 제45조제1항제7호에 따른 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위는 다음 각 목의 행위로 한다.

가. (생략)

나. 거래지역 또는 거래상대방의 제한

상품 또는 용역을 거래하는 경우에 그 거래상대방의 거래지역 또는 거래상대방을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

152 구속조건부 거래행위 중 거래지역 또는 거래상대방 제한이 성립하기 위해서는 ① 사업자가 거래상대방의 거래지역 또는 거래상대방을 구속하는 조건으로 거래할 것, ② 그러한 행위가 부당할 것이라는 요건이 충족되어야 한다.

153 구속조건은 사업자가 거래지역이나 거래상대방을 일방적으로 강요할 것을 요하지 않으며, 거래상대방의 요구나 당사자의 자발적인 합의에 의한 것을 포함한다. 조건은 그 형태나 명칭을 묻지 않으며 거래상대방이 사실상 구속을 받는 것으로 충분하다.

154 거래지역 또는 거래상대방 제한행위가 부당한지 여부는 당해 행위가 관련시장에서의 경쟁을 제한하는지 여부를 위주로 판단한다. 이때 경쟁제한성이 있는지 여부는 거래지역 또는 거래상대방 제한의 정도, 당해 상품시장에서 브랜드 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 행위자의 시장점유율 및 경쟁사업자의 숫자와 시장점유율, 지역제한이 재판매가격유지행위 등 타 불공정행위와 병행하여 행해지거나 재판매가격유지의 수단으로 사용되는지 여부, 당해 행위로 인해 소비자의 선택이 침해되거나 서비스의 질 제고 및 가격인하 유인이 축소되는지 여부 등을 감안하되, 브랜드 내 경쟁제한효과와 브랜드 간 경쟁촉진효과를 비교형량하여 판단한다.[49]

155 판례는 해당 행위의 의도와 목적, 효과와 영향 등 구체적 태양과 거래의 형태, 상품 또는 용역의 특성, 시장 상황, 사업자 및 거래상대방의 시장에서의 지위, 제한의 내용과 정도, 경쟁에 미치는 영향, 법상 위법한 목적 달성을 위한 다른 행위와 함께 또는 그 수단으로 사용되는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 부당성을 판

47) 2. 다. 1) 나) 행위에 대해서는 2022. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것, 2. 다. 1) 다) 행위에 대해서는 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것을 말한다.
48) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것을 말한다.
49) 「불공정거래행위 심사지침」(2021. 12. 30. 시행, 공정거래위원회예규 제387호) V. 7. 나.

단한다.[50]

156 아울러, 거래상대방인 특정사업자가 당해 행위로 거래처 선택의 자유 등이 제한됨으로써 자유로운 의사결정이 저해되었거나 저해될 우려가 있는지 등도 부당성 판단 시 고려할 수 있다.[51]

나) 위법성 성립요건 해당 여부

157 피심인의 위 2. 다. 1) 나) 및 다)의 행위는 다음과 같은 점에서 대리점의 거래상대방을 구속하는 조건으로 거래하는 행위로서 법 제45조 제1항 제7호에 위반된다.

(1) 거래상대방을 구속하는 조건인지 여부

158 피심인의 대리점은 독립된 사업자로서 자신의 영업전략과 능력 등에 따라 자신의 거래상대방을 결정할 수 있어야 함에도 다음과 같은 점을 고려할 때 피심인은 자신의 거래상대방인 대리점의 거래상대방을 실질적으로 구속하는 조건으로 거래하였음이 인정된다.

159 ㉮ 위 2. 다. 1) 나)에서 살펴본 바와 같이, 피심인은 2019. 7. 1.부터 2022. 12. 21.까지 DB전용 제품인 불스원샷프로 및 크리스탈퀵코트에 대하여 모든 대리점을 대상으로 온라인 판매를 금지하면서 대리점 지원금 및 물품 지원 중단 등 위반 시 부과될 불이익을 대리점에게 고지하여 피심인이 온라인 판매업체와 거래할 수 없도록 사실상 구속하였다. 뿐만 아니라, 피심인은 위반 대리점으로 하여금 피심인의 판매정책 위반 시 계약을 해지할 수 있다는 내용을 포함한 '난매방지 서약서'를 작성하도록 함으로써 온라인 판매 금지 정책의 구속력을 더욱 공고히 하였다.

50) 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010두9976 판결
51) 대법원 2013. 4. 25. 선고 2010두25909 판결

160 ㉯ 위 2. 다. 1) 다)에서 살펴본 바와 같이, 피심인은 2019. 5. 30.부터 2022. 5. 23.까지 불스원샷 제품과 관련하여 자신의 가격정책을 준수하지 않았거나 온라인 판매 제한 등 자신의 판매정책 위반가능성이 있는 업체에 대해서는 제품을 공급하지 않을 것을 대리점에 요청하였다. 피심인은 대리점과 계약기간을 1년으로 하는 단기계약을 체결하고 있고 대리점들은 모두 전속대리점으로 피심인으로부터 제품을 공급받아야 하는 입장에 있으므로 대리점들은 사실상 피심인의 정책에 구속받게 된다.

161 ㉰ 특히, 피심인은 연료첨가제 시장에서는 90% 이상, 유리막코팅 제품 시장에서 50% 이상 차지하는 1위 사업자인 점, 피심인의 대리점은 모두 전속 대리점으로서 피심인과 연간단위의 단기계약을 체결하고 1년마다 계약 갱신 여부를 결정하고 있다는 점, 피심인이 대리점에 대하여 갖는 거래상지위 등을 고려할 때 대리점들은 피심인의 거래제한 요구를 거절하거나 무시하기는 더욱 어려울 것으로 판단된다.

(2) 부당성 여부

162 피심인의 거래상대방 제한행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 브랜드 내 경쟁을 제한하여 가격 인하 유인을 축소하는 효과가 매우 크며, 온라인 유통채널을 이용하는 소비자의 선택권을 직접적으로 침해하는 등 소비자 이익을 중대하게 저해하므로 그 부당성이 인정된다.

163 ㉮ 위 2. 다. 1) 나)에서 살펴본 바와 같이, 피심인의 DB전용제품 온라인 판매 금지행위의 경우, 다음과 같은 점을 고려할 때 그 부당성이 인정된다.

164 첫째, 피심인이 DB전용 제품을 출시하고 온라인 판매를 금지한 것은 관련 제품이 대리점을 통해서만 유통되어야 할 제품 자체의 특성이 있어서라기 보다는 온라인 판매로 인한 오프라인 대리점 판매가의 하락을 방지하고 대리점의 수익을 확보하기 위한 의도임이 다수 문건[52] 및 심의과정에서의 피심인 변론[53]에서 확인된다.

52) “리뉴얼 제품인 만큼 도매 및 온라인으로 인해 가격이 무너지지 않도록 각별히 신경써 주시기 바랍니다.” (소갑 제34호증), “가격관리가 없다면 DB 전용상품 출시 의미에 대해서 우려가 되는 상황입니다.”(소갑 제38-2호증), “불스원샷프로가 낮은 가격에 온라인상에서 판매되면 오프라인 대리점에도 타

165 둘째, 피심인은 연료첨가제 시장과 유리막 코팅제품 시장에서 점유율이 약 50% 이상으로 추정되는 1위 사업자로서 2위 사업자와 점유율에서 큰 차이를 보이는 점, 연료첨가제 및 유리막 코팅제품은 사용법이 간단하고 별도의 사용법 설명이나 전문기술이 필요하지 않아 가격 외 서비스 경쟁이 개입할 여지가 적은 점 등을 고려할 때, 해당 상품 시장은 브랜드간 경쟁이 활성화되지 않은 시장으로서 피심인이 자사 제품의 유통채널을 제한함으로써 나타나는 브랜드내 경쟁제한효과가 매우 크다.

166 셋째, 피심인은 자신의 오프라인 대리점에 대하여 독점력을 부여하여 유통채널별 경쟁을 제한하였다. 특히, 가격비교 및 경쟁이 활발한 온라인 유통채널을 제한함으로써 가격인하 유인을 저하시키고 소비자가 인터넷에서 다양한 상품을 비교하여 구매할 수 있는 기회를 박탈하였다.

167 ㉯ 위 2. 다. 1) 다)에서 살펴본 바와 같이, 피심인의 난매업체에 대한 공급제한의 경우, 다음과 같은 점을 고려할 때 그 부당성이 인정된다.

168 첫째, 피심인으로부터 제품을 공급받아 판매하는 대리점들은 피심인과 별개의 독립된 사업자로서 특별한 사정이 없는 경우 자신의 영업전략과 능력 등을 토대로 거래상대방을 결정할 수 있어야 한다. 그러나, 특정 사업자에 대한 거래상대방 제한 행위로 인해 대리점 측이 자유롭게 결정해오던 2차 판매가 상당히 제한되었는바, 이러한 행위는 거래상대방의 자유로운 의사결정을 저해하여 공정거래의 기반을 침해할 우려가 있는 것으로 판단된다.

169 둘째, 피심인은 최저가를 준수하지 않거나 온라인 판매금지 제품을 온라인에서 판매할 것으로 추정되는 특정업체에 대하여 제품 공급을 금지하였다. 이와 같은

격이 있을 것 같아서 공유드립니다." (소갑 제41호증), "온라인 사이트의 원샷 프로 판매 거래처 확인 후 공급 예상 대리점을 통해 바로 가격 시정 요청하십시오." (소갑 제42-1호증) 등

53) "개인 카센터들은 점점 경기 악화로 줄고 있기 때문에 개인 카센터들한테도 저희 회사 매출도 줄고 있었습니다. 그래서 카센터 매출을 회복하기 위해서 카센터 전용 상품으로 냈다고 보시면 이해하기 편하실 거라고 판단됩니다." (2025. 3. 28. 심의 중 피심인 소속 최◎◎ 발언)

행위는 2. 나. 1)의 재판매가격유지행위 및 2. 다. 1) 나)의 온라인 판매 금지행위의 실효성 확보를 위해 병행되었다는 점을 고려할 때 그 경쟁제한 효과가 인정된다.

4) 피심인 주장에 대한 검토

170 피심인은 위 2. 다. 1) 나)의 행위가 유통채널별 수요자의 차이를 감안하여 고성능 제품을 개발하고, 특정 유통채널을 선택하여 육성할 목적으로 이루어진 행위로서 이는 사업자의 자유로운 영업전략의 일환으로서 유통채널 제한의 합리적 이유가 인정된다고 주장한다.

171 그러나, 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 이유 없다.

172 첫째, 기타 제품과 DB 전용상품 간 유통채널을 달리하여야 할 합리적 사유가 인정되지 아니한다. 피심인은 불스원샷프로는 카센터에서 전문가의 상담과 권유를 받고 구매가 이루어지는 전문가용 컨셉으로 개발된 전용제품이고 크리스탈퀵코트는 세차장, 자동차용품점 전용 프리미엄 제품으로서 각각의 현장 특성 및 고성능 수요자의 수요에 부합하는 제품으로서 선별적 유통채널 운영에 합리적 이유가 있다고 주장한다. 그러나, 불스원샷프로 및 크리스탈퀵코트는 특정 원료의 함량만 차이가 있을 뿐 기타 제품과 사용법이 완전히 동일한 점[54], 오프라인 수요자와 온라인 수요자 간 명확한 차이가 있는 것으로 보기 어려운 점, 해당 제품 사용 시 전문가의 기술이 요구되는 등 유통채널을 제한할 필요가 있는 것으로 보기 어려운 점 등을 고려할 때, 브랜드 가치를 유지하기 위하여 특정 유통채널에서의 판매를 제한할 필요성이 인정된다거나 기타 기능상의 차이와 유통채널의 구분이 반드시 일치하여야 할 만한 사정이 인정되지 않는다.

173 둘째, 앞서 다. 3) 나)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 관련 DB 전용제품 개발 및 온라인 판매 금지행위의 주된 목적은 브랜드 간 경쟁이나 서비스 경쟁을 촉진하고자 함이 아닌 대리점의 수익 확보를 위해 관련 제품의 가격을 높게 유지하기 위

54) 피심인 소속 최◎◎는 2025. 3. 28. 심의에서 불스원샷 프로 제품은 일반 카센터에서 전문가가 넣어주는 경우도 있으나 대부분 소비자가 직접 사용하는 것이라고 답변하였다.

한 것임이 다수 문건에서 확인된다.

174 셋째, 피심인은 아울렛, 대리점 등 유통채널별 전용제품 개발은 일반적인 영업전략의 하나라고 주장하나, 이는 해당 유통채널에 전용제품을 공급하는 것으로 충분한 것이지 이를 넘어서 대리점의 판매방식 또는 거래상대방을 제한하는 것은 목적달성에 필요한 수준을 넘어서는 것으로 보인다.

5) 소결

175 피심인의 위 2. 다. 1) 나) 및 다)의 행위는 법 제45조 제1항 제7호 및 같은 법 시행령 제52조 관련 [별표2] 불공정거래행위의 유형 또는 기준 제7호 나목에 위반된다.

라. 경영간섭 행위

1) 인정사실

가) 개요

176 ① 피심인은 대리점과의 거래에 있어서 2005년경부터 대리점판매관리시스템(Business Sales Management, 이하 'BSM')을 통하여 주문·발주를 받으면서, 대리점 판매금액 정보를 입력하게 하여 피심인에게 그 정보를 제공하게 하였다.

177 ② 또한 피심인은 2019. 7. 22.부터 2023. 4. 18.까지[55] 장려금 적용, 대리점 평가를 위해 필요하다는 이유로 대리점에게 BSM으로 확인되지 않는 손익자료 제공을 요구하여 대리점의 영업상 비밀 정보를 취득하였다.

나) 판매금액 정보제공 요구

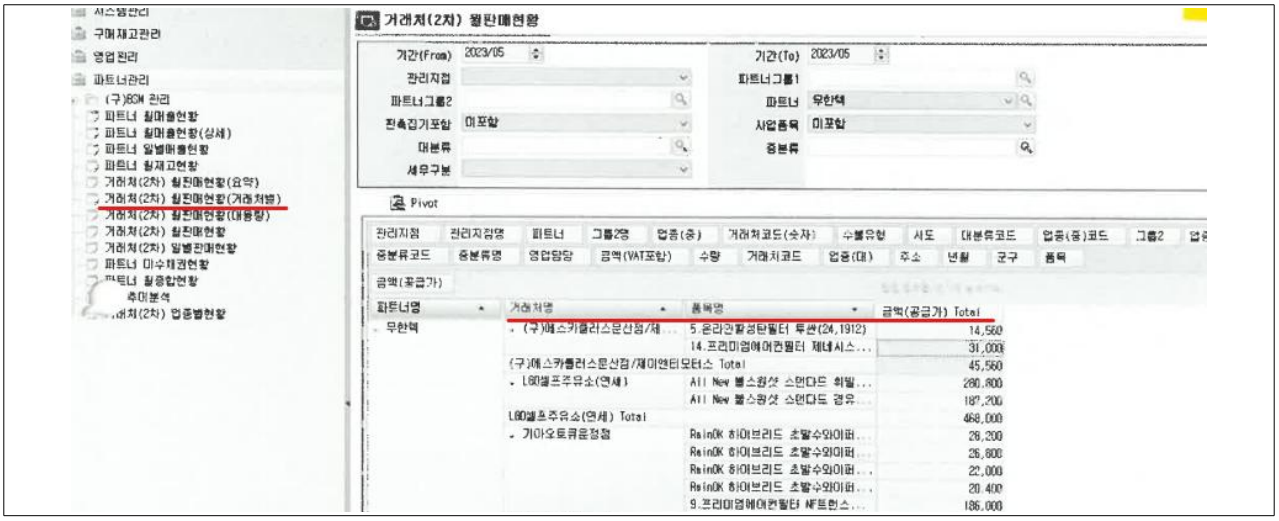
55) 피심인이 손익자료 제공을 요구하기 시작하여 중단한 시점이 정확히 확인되지는 않으므로 손익자료 제공을 요구한 이메일 자료가 명확히 확인되는 기간에 대하여 검토한다.

(1) BSM

178 BSM은 피심인 제품을 판매하는 대리점들이 사용하도록 하기 위해 2005년에 개발된 전산회계 프로그램으로, 각 대리점들은 위 시스템을 통해 제품을 주문·발주하고 지정된 납기일에 제품을 공급받는다.

179 BSM은 피심인과 대리점 간의 거래내용, 재고관리에 한정되지 않고 대리점의 2차 판매 관련 정보도 입력하도록 되어 있다. BSM에서는 대리점('파트너'로 표기)의 월 매출 현황, 일별 매출현황, 월 재고 현황 등 피심인으로부터의 구매 현황뿐만 아니라, 대리점 거래처(2차) 월 판매현황, 일별 판매현황 등 정보를 입력하도록 되어 있고, 피심인 직원은 동 시스템에 접속하여 대리점의 거래처에 대한 판매현황(2차 판매)과 관련하여 품목, 수량, 금액 정보 등을 상세히 확인할 수 있다. 이와 같은 사실은 BSM 화면(소갑 제47-1호증 및 제47-2호증), 황○○, 최○○ 진술조서(소갑 제4호증) 등을 통해 확인된다.

<표 33> BSM 대리점 거래처별 매출 화면(소갑 제47-2호증)



(2) BSM 정보 관련 약정

180 피심인은 2016년경 대리점 계약체결 시 거래약정서와 연계하여 체결되는 '대

리점 장려금 지급 약정서'에 'BSM 활용도'[56]를 장려금 지급 기준으로 삽입하고 BSM 활용실적에 따라 장려금을 차등 지급하였다. 2016년 이전에는 BSM 정보관련 장려금 지급이나 구매 등과 관련된 약정이 존재하지 아니하였다.

181 2020. 1. 1.부터 피심인은 대리점과 'BSM 데이터구매 약정서'를 체결하고 대리점으로부터 BSM 데이터를 구매하는 방식을 도입하였다. 동 약정서는 대리점 거래계약 체결 시 함께 체결되는데, 이에 따르면 피심인은 대리점이 BSM에 입력하는 모든 데이터를 월 매출액 1%에 해당하는 금액으로 구매하도록 되어 있다.[57]

182 위 장려금 지급약정서와 데이터 구매약정서 모두 대리점 거래약정서 체결과 동시에 작성되는 것으로 피심인과 대리점 계약을 체결하여 대리점을 운영하고자 하는 사업자가 대부분 동 약정서를 함께 체결하게 된다.

183 이와 같은 사실은 황○○, 최○○ 진술조서(소갑 제4호증), 대리점 장려금 지급약정서(소갑 제48-1호증), 2020년 대리점 장려금 제도 변경 관련 문서(소갑 제48-2호증), BSM 데이터 구매약정서(소갑 제49호증) 등을 통해 확인된다.

다) 손익자료 요구

184 피심인은 2019. 7. 22.부터 대리점의 손익자료를 별도로 수집하였다. 손익자료는 BSM으로 수집되지 않는 자료이므로 피심인은 대리점에게 파일 양식을 제공하고 이를 작성하여 제출하도록 하였다.(소갑 제50호증)

185 피심인은 '손익자료'라는 이름으로 매출이익, 영업외 이익(장려금, 판촉 지원금), 영업비용(고정비, 영업외 비용), 영업 사원수, 인당 급여, 인당 매출, 임대료, 세

56) 'BSM 활용도'는 부정기적 재고 실사를 통하여 전산재고와 실재고의 차이율에 따라 평가하고, 회사가 정한 오차범위(5% 미만)에 해당하더라도 BSM자료를 불성실하게 입력함으로써 정확한 시장 상황 판단을 저해하는 경우 장려금 지급을 중지할 수 있다. 영업일 기준 월 3일 연속 자체판매 미입력 시 경고, 경고가 3회 이상 발생시 장려금 지급을 중지하는 것으로 되어 있다.(소갑 제48호증)

57) 다만, 이는 데이터 검증을 전제로 하는 것으로, 대리점은 BSM상 일일 판매현황 입력 및 피심인의 월말 재고 실사에 적극 협조하여야 하고, 협조를 방해하는 경우 및 실사 결과 오차가 있는 경우에 피심인은 데이터를 구매하지 않는다고 규정하고 있다.

금, 차량 유지금, 판촉비 등 대리점의 경영관련 자료를 요구하여 수집하였다. (소갑 제50-2호증 및 제50-3호증) 이와 같은 자료 요구는 2023. 4. 18.까지 계속되었다.[58]

186 피심인은 영업계획을 수립하고 영업정책을 효율적으로 집행하기 위해 영업자료를 수집하는 것이 불가피하다는 명목으로 위와 같은 '손익자료'를 대리점에 요구하였으며, 이 손익자료는 2021. 11. 12. 대리점장 회의 발표자료에 삽입되거나 2022년 4월 DB 영업팀 내부자료로 활용된 사실이 확인된다.(소갑 제51호증)

187 이와 같은 사실은 피심인의 인정사실, 손익자료 관련 이메일(소갑 제50-1호증 내지 제50-3호증), 대리점장 회의 발표자료(소갑 제51-1호증), DB 영업팀 업무보고자료(소갑 제51-2호증) 등을 통해 확인된다.

2) 관련 법규정

「대리점거래의 공정화에 관한 법률」[59]

제4조(다른 법률과의 관계) 이 법은 공급업자와 대리점 간의 대리점거래에 관하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제45조제1항제6호에 우선하여 적용한다.

제10조(경영활동 간섭 금지) ① 공급업자는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 대리점의 경영활동을 간섭하는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.
② 제1항의 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

「대리점거래의 공정화에 관한 법률 시행령」[60]

제7조(경영활동 간섭의 유형 또는 기준) 법 제10조제1항에 따라 금지되는 행위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 한다.

58) 2023. 4. 18.자 메일까지 자료가 확보되었으며, 이후 피심인은 대리점의 급여, 세금, 차량유지비, 판촉비 등은 BSM으로 수집되지 않는 자료인 사실을 확인하면서 현재 수집하지 않고 있다고 주장한다.

1. (생략)

2. 합리적인 이유 없이 대리점에 거래처 현황, 매출 내역 등 영업상 비밀에 해당하는 정보를 제공하도록 요구하는 행위

3. ~ 4. (생략)

3) 위법성 판단[61]

가) 위법성 성립요건

188 대리점법 제10조 제1항 및 같은 법 시행령 제7조 제2호의 경영활동 간섭에 해당하기 위해서는 ① 피심인의 대리점이 공급업자로부터 상품 또는 용역을 공급받아 불특정다수의 소매업자 또는 소비자에게 재판매 또는 위탁판매하는 사업자에 해당하여야 하고, ② 공급업자에게 거래상 지위가 있어야 하며, ③ 공급업자가 대리점에 거래처현황, 매출내역 등 영업비밀에 해당하는 정보를 제공하도록 요구하여야 하고, ④ 이러한 공급업자의 요구 행위에 합리적 이유가 없어야 한다,

---

59) 2025. 1. 21. 법률 제20712호로 개정되어 2025. 1. 21. 시행된 것을 말한다.

60) 2024. 2. 6. 대통령령 제34205호로 개정되어 2024. 2. 6. 시행된 것을 말한다.

61) 대리점법 제4조에 따라 대리점거래에 관하여 대리점법이 공정거래법 제45조제1항제6호에 우선하여 적용되는바, 대리점법 제10조 제1항 및 같은 법 시행령 제7조의 경영활동 간섭 금지 규정과 공정거래법 제45조제1항제6호 및 같은 법 시행령 [별표2] 제6호 마목의 경영간섭 금지 규정이 경합하는 경우 대리점법상 경영활동 간섭 금지 규정이 우선하여 적용된다. 또한, 대리점법 부칙에 따라 대리점법은 대리점법 시행(2016. 12. 23.) 이후의 행위에 대해 적용할 수 있다. 따라서, 2005년부터 심의일 현재까지 이루어지고 있는 피심인의 행위 중 2005년부터 2016. 12. 22.까지의 행위에 대해서는 공정거래법 위반여부를 검토하고, 2016. 12. 23.부터의 행위에 대해서는 공정거래법과 대리점법 규정이 경합하는바 대리점법 위반여부를 우선하여 검토하여야 한다. 다만, 공정거래법상 경영간섭행위가 성립하기 위하여는 거래상대방의 생산품목·시설규모·생산량·거래내용을 제한하는 등의 행위가 있어야 하는데, 경영간섭 중 하나의 행위태양으로서 거래내용을 '제한'한다는 것은 거래상대방의 판매가격을 변경하도록 요구하거나 판매품목을 승인하고 조정하는 행위, 거래상대방의 지급대금수준과 결제조건을 계약조건에 포함시키는 행위, 거래상대방이 징수하는 수수료율을 직접 결정하거나 출하자에게 지급하는 장려금의 요율결정에 관여하는 행위 등과 같이 적어도 거래상대방의 의사에 반하여 거래내용을 결정하거나 영향력을 행사함으로써 거래상대방의 경영활동에 부당하게 관여하는 일정한 행위를 필요로 한다고 봄이 상당하다(서울고등법원 2010. 4. 8. 선고 2009누548판결 참조). 그러나, 이 사건 경영간섭 행위와 관련하여 피심인이 대리점으로부터 경영상 정보를 제공받은 사실은 인정되나, 이를 남용하여 대리점들의 경영활동에 직접적인 영향력을 행사함으로써 부당하게 대리점들의 영업활동의 자율성을 침해하는 데까지 이르렀다고 보기는 어렵다. 따라서, 이하에서는 대리점법 시행 이후의 행위에 대하여 대리점법 적용 여부에 대해서만 검토하기로 한다.

189 대리점법 제3조 제1항 제3호에 따르면 공급업자가 대리점에 대하여 '거래상 우월한 지위'를 가지고 있는지 여부는 상품시장 및 유통시장의 구조, 공급업자와 대리점 간의 사업능력의 격차, 대리점의 공급업자에 대한 거래의존도, 거래의 대상이 되는 상품 또는 용역의 특성을 종합적으로 고려하여 판단한다.

190 그 밖에도 거래관계 유지를 위해 특화된 자본설비·인적자원·기술 등에 대한 대리점의 투자가 존재하는지 여부, 공급업자의 업무상 지휘감독권 여부, 시장상황 등을 거래상 지위를 판단하는데 고려할 수 있다.

191 더불어, 거래상 지위는 일방이 상대적으로 우월적 지위 또는 적어도 상대방과의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 족하고, 거래상 지위가 있는지 여부는 당사자가 처하고 있는 시장의 상황, 당사자 간의 전체적 사업능력의 격차, 거래의 대상인 상품의 특성 등을 모두 고려하여 판단한다.[62)]

192 '부당한지 여부'는 관련시장에서의 경쟁제한성이나 경쟁수단의 불공정성보다는 거래내용의 불공정성 여부를 중심으로 판단하며, 거래내용의 불공정성은 대리점의 자유로운 의사결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공정거래의 기반이 침해되거나 침해될 우려가 있음을 의미한다.

193 거래내용의 불공정성은 거래내용의 공정성을 침해하는지 여부, 합리성이 있는 행위인지 여부를 종합적으로 고려하여 판단한다. 거래내용의 공정성 여부는 당해 행위를 한 목적, 당해 행위가 대리점의 자유로운 의사결정에 기초했는지 여부, 대리점의 예측가능성, 대리점의 사업활동에 미치는 경제상 불이익 또는 사업활동 곤란의 정도, 당해 업종의 통상적인 거래관행, 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 판단하며, 합리성이 있는 행위인지 여부는 당해 행위로 인한 대리점거래의 효율성 증대효과나 소비자후생 증대효과가 거래내용의 공정성을 침해하는 효과를 현저히 상회하는지 여부, 기타 당해 행위에 합리적인 사유가 있는지 여부를 종합적으로 고려하여

62) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2009두24108 판결

판단한다.

나) 위법성 성립요건 해당여부

194 피심인의 위 2. 라. 1) 나) 및 다)의 행위는 다음과 같은 점에서 대리점의 경영활동을 간섭하는 행위로서 대리점법 제10조 제1항에 위반된다.

(1) 거래상 지위의 성립 여부

195 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 피심인은 대리점에 대하여 거래상 지위가 있는 것으로 판단된다.

196 첫째, 피심인의 대리점은 모두 전속 대리점으로 피심인에 대한 의존도가 매우 높다. 대리점은 영업활동을 수행하는데 필요한 점포·창고 등의 임차, 직원 고용 등에 적지 않은 비용을 투자하여야 하며, 이 사건 대리점 거래약정서상 계약기간은 1년에 불과하여 기간 종료 후 계약 해지가 가능한 바, 대리점으로서는 피심인과의 지속적인 거래관계를 유지하고자 할 것이므로 피심인으로부터 불리한 거래조건이나 거래내용을 요구받더라도 이를 수용할 수밖에 없는 상황이 발생한다.

197 둘째, 피심인은 자동차용품 중 상당수의 제품군에서 50% 이상의 점유율을 가지는 사업자이므로 대리점으로서는 수요가 많은 제품을 공급하는 피심인 외에 다른 대체거래선을 찾으려는 유인이 크지 않다.

198 셋째, 피심인은 2024년 말 기준 자산총계 107,982백만 원, 매출액 133,529백만 원, 영업이익 9,779백만 원, 상시종업원 250명에 이르는 중견기업인 반면, 피심인의 대리점은 피심인으로부터만 제품을 공급받아 오프라인 중심으로 주로 자동차 전문업체에 판매업을 영위하는 소규모사업자에 불과하다는 점 등을 고려할 때, 피심인과 대리점 간의 사업능력 격차가 현저하다.

(2) 영업상 비밀인 정보의 제공을 요구하였는지 여부

다음과 같은 점을 고려할 때, 2. 라. 1) 나)에서 살펴본 바와 같이 대리점의 거래처에 대한 판매금액 정보를 수집하는 행위 및 위 2. 라. 1) 다)에서 살펴본 바와 같이 대리점에게 손익자료를 요구한 행위는 '영업상 비밀'[63]의 제공을 '요구'한 행위에 해당한다.

199 첫째, 대리점의 판매금액 및 매출이익, 영업외 이익, 영업비용, 판촉비 등의 정보 및 대리점의 손익자료는 대리점을 통하지 않고는 통상 입수할 수 없는 정보로서 비닉성이 강한 정보라는 점, 대리점들이 피심인과의 거래에서 자신의 마진율이 그대로 드러나는 위 정보들을 밝히는 경우 구매가격 협상 등에 있어서 불리한 위치에 서게 된다는 점 등을 고려할 때, 이는 대리점의 '영업상 비밀'에 해당하는 정보라고 판단된다.

200 둘째, 피심인은 대리점 거래 약정서 체결과 동시에 '대리점 장려금 지급약정서' 또는 'BSM 데이터 구매약정서'를 체결하고 있으므로 대리점이 사실상 이의 체결을 거부할 수는 없을 것으로 보이는 점, 각 약정서에서는 대리점이 관련 정보를 오차없이 적극적으로 입력할 것을 요구하고 있는 점[64], 손익자료의 경우 대리점에게 직접 이를 요구하는 메일 및 피심인이 수집 및 보유한 자료가 확인되는 점 등을 고려할 때, 피심인이 대리점의 판매금액 및 매출이익, 영업외 이익 등 손익자료의 제

63) '영업비밀'이란 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하는 것인바, 여기서 '공연히 알려져 있지 아니하다'는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정한 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고(대법원 2004.9.23. 선고 2002다60610 판결), '독립된 경제적 가치를 가진다'는 것은 그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁 상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하며(대법원 2008.2.15. 선고 2005도6223 판결), '상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다'는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다(대법원 2008.7.10. 선고 2008도3435 판결).

64) 두 약정서 모두 BSM으로 제공되는 대리점 영업정보가 실사 결과와 오차가 없을 것을 장려금 및 구매대금 지급의 조건으로 하고 있고, 특히 데이터구매약정서 제3조에서는 대리점이 BSM에 판매금액 정보가 포함된 일일 판매현황을 적극적으로 입력할 것을 요구하고 있다.

공을 '요구'한 사실이 인정된다.

(3) 합리성이 있는 행위인지 여부

201 피심인이 대리점들에게 이 사건 관련 판매금액 및 손익자료 등 정보의 제공을 요구한 것은 통상적인 거래관행에서 벗어난 것으로 그 정보 수집에 합리적인 이유를 찾기도 어렵다.

202 피심인은 시장상황 조사, 모니터링, 재고관리, 수요량 예측 등 등 영업관리 및 경영관리 등의 목적으로 수집된 정보를 활용한다고 주장하나, 이러한 경우에도 대리점의 거래처 유형에 따른 제품 판매량 등 비닉성이 약한 형식으로 자료를 제공받는 방법이 가능하므로 판매금액 및 매출이익, 영업외 이익, 영업비용, 판촉비 등 손익자료 등의 정보가 피심인의 영업전략 수립을 위해 반드시 필요한 자료라고 보기 어렵다.

4) 소결

203 피심인의 2. 라. 1) 나) 및 다)의 행위는 대리점법 제10조 제1항 및 같은 법 시행령 제7조 제2호에 위반에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치

204 피심인의 이 사건 재판매가격유지행위, 구속조건부 거래행위 및 경영간섭 행위는 유통채널 간 자유로운 경쟁을 차단하여 공정한 경쟁 질서를 저해하는 효과를 발생시키므로 공정거래법 제49조 및 대리점법 제23조에 따라 향후 동일하거나 유사한 위반행위가 반복되는 것을 방지하기 위하여 주문과 같이 시정명령을 부과한다. 또한, 대리점이 피심인의 법 위반행위를 명확하게 인식하게 하여 재발 여부를 감시

하도록 할 필요가 있으므로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안과 같이 통지하도록 하는 것이 타당하다. 아울러, 이 사건 법 위반 행위는 고위 임원의 관여 하에 체계적으로 지속되어 온 바 재발 가능성이 상당하다고 판단되므로 정기적으로 내부직원들을 대상으로 공정거래법 및 대리점법 관련 제도에 대한 교육을 실시하도록 하고 그 결과를 보고하도록 함이 타당하다.

205 한편, 피심인의 경영간섭 행위 중 BSM 시스템을 통한 정보제공의 경우 심의일 현재까지 계속되고 있으므로 행위 중지명령을 함께 부과하고, 6개월 이내에 시스템을 변경하도록 하여 그 결과를 공정거래위원회에 서면으로 보고하도록 하는 보고명령을 부과하는 것이 타당하다.

나. 과징금 부과여부

1) 재판매가격유지행위

206 이 사건 재판매가격유지행위는 피심인 부사장 및 주요 임원의 지시 하에 수년 간에 걸쳐 지속되었고 전국에 걸쳐 다수의 거래상대방을 대상으로 실행되었는바, 자유롭고 공정한 경쟁질서 및 소비자 등에게 미치는 영향이 큰 점을 고려하여 법 제50조의 규정에 따라 주문과 같이 과징금을 부과한다.

2) 구속조건부 거래행위

207 이 사건 구속조건부 거래행위 중 온라인 판매 금지행위는 특정 제품의 온라인 판매를 금지하여 대리점들 간 브랜드내 경쟁을 제한하고 소비자가 이로 인한 가격인하 효과를 누리지 못하게 하는 결과를 초래한 바, 법 제50조의 규정에 따라 주문과 같이 과징금을 부과한다.

208 다만, 이 사건 구속조건부 거래행위 중 난매업체에 대한 공급제한행위는 재판매가격유지행위 및 구속조건부 거래행위 중 온라인 판매 금지행위의 실효성 확보를

위한 수단으로 이루어져 위반행위의 효과가 이들 행위와 동일한 거래 분야에 미치는 점, 관련 상품 및 법 위반 기간이 이들 행위에 포함된다는 점, 구속조건부 거래행위가 재판매가격 유지행위와 병행하여 실시된 경우 관련 매출액을 중복하여 계산하지 않았던 기존 심결례 등을 고려하여 별도로 과징금을 부과하지 않는다.[65]

3) 경영간섭 행위

209 이 사건 경영간섭 행위와 관련하여, 피심인이 장려금이나 구매대금 형식으로 정보에 대한 일부 대가를 지급한 점, 제공받은 정보를 활용하여 대리점 마진 삭감 등에 활용한 실제 사례가 없는 점 등 피해정도가 상당하다고 보기 어려운 바 별도로 과징금을 부과하지 아니한다.

다. 과징금 산정

1) 재판매가격유지행위

(가) 기본산정기준

(1) 관련매출액

가) 관련상품

210 관련 상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[66]

---

65) 금호타이어(주)의 재판매가격유지행위 및 구속조건부거래행위에 대한 건(의결 제2019-150호), (주)한국존슨앤드존슨의 재판매가격유지행위 및 구속조건부거래행위에 대한 건(의결 제2014-113호), (주)필립스전자의 재판매가격유지행위 및 구속조건부거래행위에 대한 건(의결 제2012-179호), (주)골드위코리아의 재판매가격유지행위 및 구속조건부거래행위에 대한 건(의결 제2012-175) 등

66) 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(공정거래위원회 고시 제2021-50호) Ⅱ. 5. 나. (1)

211 피심인의 대리점에 대한 재판매가격 유지행위는 대리점에 대하여 행해졌으나, 주로 온라인 가격을 모니터링하는 방식과 의도로 행해졌다는 점, 불스원샷 스탠다드는 대리점, 대형마트, 직거래, 온라인 등 모든 유통채널[67]에서 동일하게 판매되는 제품으로 제품의 동질성으로 인해 유통채널 간 구매전환이 쉬우며, 특히 이들 유통채널을 거쳐 온라인에서 판매되고 있는 상품들 간에는 더욱 쉽게 구매전환을 할 수 있다는 점, 동 제품의 주요 유통채널인 대형마트 또한 온·오프라인 판매를 병행하고 있으며 온·오프라인 가격을 유사하게 설정하고 있으므로 피심인의 온라인 최저 재판매가격 유지행위에 영향을 받을 수밖에 없다는 점[68], 피심인의 직거래 물량 또한 주로 온라인을 통해 판매되므로 이 사건 행위의 간접적 영향을 받게 된다는 점, 동 제품의 약 ○○%가 대리점을 통해 거래되므로 대리점을 통해 판매되는 제품가격이 시장에 미치는 영향이 매우 클 것이라는 점 등을 고려할 때, 이 사건 대리점에 대한 재판매가격유지행위는 대리점 이외의 유통채널인 온라인 채널, 대형마트 채널, 직거래 채널 등에도 직·간접적 영향을 미친 것으로 판단된다. 따라서, 이 사건 재판매가격 유지행위의 관련상품은 피심인이 모든 유통채널에 판매한 불스원샷 스탠다드 제품으로 본다.

나) 위반기간

212 위반 기간은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말하며, 개시일 또는 종료일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업・재무관련 자료, 임직원・거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사업자들의 영업 및 거래실태·관행, 시장상황 등을 고려하여 산정한다.[69]

213 피심인은 2017. 7. 1. 불스원샷 스탠다드 제품의 소비자가격을 대리점에게 통지하였고 이 시점을 전후하여 대리점으로 하여금 온라인 가격을 준수하도록 한 사

67) 위반기간 중 불스원샷 스탠다드의 유통채널별 매출액 비중은 대리점(○○%), 대형마트 등(○○%), 온라인(○○%) 등이다.

68) 피심인 소속 최일호의 2025. 3. 28. 심의에서의 변론에 따르면, 불스원샷 스탠다드의 주요 유통채널은 대리점과 할인점이고, 할인점도 온·오프라인 판매를 병행하면서 양 채널 간 가격을 유사하게 설정하고 있으며 소비자는 할인점 또는 대리점을 통해서 온라인에서 판매되는 상품 간 구매선택을 자유롭게 할 수 있다.

69) 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시 Ⅱ. 6.

실이 증거[70]로 확인되므로 위반행위의 개시일은 2017. 7. 1.로 보며, 종료일은 피심인이 이 사건 위반행위를 하였음이 확인되는 마지막 자료에 따라 2023. 1. 19.로 본다[71].

다) 관련매출액의 산정

214 관련매출액은 2017. 7. 1.부터 2023. 1. 19.까지[72] 피심인이 판매한 불스원샷 스탠다드 제품의 매출액으로 한다. 이렇게 산정한 관련매출액(부가가치세 제외)은 85,586,398,829원이다.

215

(2) 부과기준율

216 피심인의 이 사건 재판매가격유지행위는 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시 [별표]의 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하고, 위반행위가 가격 하락을 방지하고자 하는 목적에서 체계적으로 실행되었다는 점, 피심인이 시장점유율 90% 이상의 압도적 1위 사업자라는 점, 행위가 최소 5년 이상 장기간 지속되었을 뿐만 아니라 2009년 이전부터 재판매가격 감시를 위한 프로세스를 마련하는 등의 정황이 확인되는 점, 이 사건 행위가 본사 차원에서 조직적인 감시·감독 하에 이루어진 점, 피심인은 법 위반가능성을 인지하고 있었음에도 불구하고 이 사건 행위를 지속하기 위하여 대리점 협의회로 하여금 가격통제를 요청하도록 하고[73] 동 협의회 명의로 시장 교란 행위 처리방안을 마련하도록 하는 등[74] 법 위반을 우회하기 위한

70) 2017. 6. 27.자 주간 회의록, 2017. 7. 3. 주간회의록(소갑 제10-1호증)

71) 관련상품의 온라인 가격이 크게 하락한 점(2023년 11월 기준, 불스원샷 최저가격 6,550원)을 고려하여 피심인의 위반행위는 중단되었다고 본다.

72) 2023년 1월 관련매출액은 일할계산하였다.

73) 2021. 2. 16. 피심인은 법적 문제를 회피하기 위하여 불스원 대리점 협의회에 시장질서 유지 협조 공문을 요청하여 난매 대리점에 대한 페널티를 강화하고 실행하자는 내용을 논의하였다. (소갑 제21호증) 2021. 5. 28. DB영업팀장 이○○ 이사는 대리점 협의회와 미팅을 하면서 온라인 판매 제재시 공정거래법 위반 소지가 있으니 협의회 측에서 회사가 가격관리 관련 규정을 만들어 줄 것을 공식적으로 요구하도록 요청하였다.(소갑 제22호증) (2. 나. 1) 바) 참고)

74) 피심인은 2023년 시장교란행위 처리방안 시행안을 마련하여 업무보고에 포함시켰는데, 동 문서의 작성주체를 대리점 협의회로 하면서 시장교란행위 발생 시 대리점 협의회가 피심인에게 비표조회 및 제재를 요청하여 진행하는 형식을 취함으로써 법 위반 가능성을 우회하고자 한 것으로 보인다.(소갑 제7-5호증) (2. 가. 1) 나) 참고)

다양한 방안을 마련하였던 점, 일부 재판매가격 미준수 대리점에 대한 불이익 조치가 실제 취해졌던 점, 실효성 확보를 위해 구속조건부 거래행위 등 기타 법 위반행위와 병행하여 이루어진 점 등을 종합적으로 고려하여 2.2%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 기본 산정기준 산출

217 산정기준은 위 (1)에서 산정된 관련매출액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산출한다. 따라서, 관련매출액 85,586,398,829원에 부과기준율 2.2%를 곱하여 산출한 기본 산정기준은 1,882,900,774원이다.

(나) 1차 조정

218 피심인의 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 1차 조정된 산정기준은 위 기본 산정기준과 동일하다.

(다) 2차 조정

219 피심인의 2차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 2차 조정된 산정기준은 위 기본 산정기준과 동일하다.[75]

(라) 부과과징금의 결정

220 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 Ⅳ. 4. 규정에 따라 2차 조정된 산정기준에서 1백만 원 미만의 금액을 버리고 1,882,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

2) 구속조건부거래행위 중 온라인 판매 금지

75) 피심인은 위반행위의 중지만을 주장할 뿐 이로 발생한 효과를 적극적으로 제거하고자 하였음이 확인되지 않으므로 자진시정 감경은 적용하지 아니한다.

(가) 기본산정기준

(1) 관련매출액

가) 관련상품

221 이 사건 온라인 판매 금지행위의 대상인 불스원샷프로 및 크리스탈퀵코트는 대리점 전용제품으로서 모든 매출액이 대리점에서 발생하므로, 이 사건 온라인 판매 금지행위의 관련상품은 피심인이 대리점에 대해 판매한 불스원샷프로 및 크리스탈퀵코트 제품으로 본다.

나) 위반기간

222 이 사건 온라인 판매 금지행위의 개시일은 피심인이 대리점에 대해 전용제품의 온라인 판매를 금지하였음이 최초로 확인되는 시점이 2019. 7. 1.인 점 및 피심인의 인정사실 등을 고려하여 2019. 7. 1.로 보며, 종료일은 피심인이 이 사건 위반행위를 하였음이 확인되는 마지막 자료에 따라 2022. 12. 21.로 본다.[76]

다) 관련매출액의 산정

223 관련매출액은 2019. 7. 1.부터 2022. 12. 21.까지[77] 피심인이 판매한 크리스탈퀵코트 및 불스원샷프로 제품의 매출액으로 한다. 이렇게 산정한 관련매출액(부가가치세 제외)은 10,549,018,532원이다.

(2) 부과기준율

76) 대리점 전용제품이 온라인상에서 판매되고 있는 점을 고려하여 위반행위가 중단되었다고 판단한다.
77) 2022년 12월 관련매출액은 일할계산하였다.

224 피심인의 이 사건 구속조건부 거래행위는 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시 [별표]의 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하고, 위반행위가 가격하락을 방지하고자 하는 목적에서 체계적으로 실행되었다는 점, 피심인은 유리막 코팅제품 시장에서는 시장점유율 50% 내외, 연료첨가제 시장에서는 점유율 90% 내외의 1위 사업자라는 점, 행위가 3년 이상 장기간 지속된 점, 이 사건 행위가 본사 차원에서 조직적인 감시·감독 하에 이루어진 점, 일부 정책 미준수 대리점에 대한 불이익 조치가 실제 취해졌던 점, 실효성 확보를 위해 기타 법 위반행위와 병행하여 이루어진 점 등 등을 고려하여 1.8%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 기본 산정기준 산출

225 산정기준은 위 (1)의 관련매출액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산출한다. 따라서, 관련매출액 10,549,018,532원에 부과기준율 1.8%를 곱하여 산정한 피심인의 산정기준은 189,882,334원이다.

(나) 1차 조정

226 피심인의 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 1차 조정된 산정기준은 위 기본 산정기준과 동일하다.

(다) 2차 조정

227 피심인의 2차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 2차 조정된 산정기준은 위 기본 산정기준과 동일하다.[78]

(라) 부과과징금의 결정

228 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 Ⅳ. 4. 규정에 따라 2차 조정된

78) 피심인은 위반행위의 중지만을 주장할 뿐 이로 발생한 효과를 적극적으로 제거하고자 하였음이 확인되지 않으므로 자진시정 감경은 적용하지 아니한다.

산정기준에서 1백만 원 미만의 금액을 버리고 189,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

229 피심인의 2. 나. 및 다.의 행위는 공정거래법 제46조 및 제45조 제1항 제7호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 49조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제50조의 규정을 각각 적용하고, 피심인의 2. 라.의 행위는 대리점법 제10조 제1항에 위반되므로 시정조치에 대하여 대리점법 제23조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 4월 28일

의 장	위 원	김 정 기
	위 원	김 문 성
	위 원	오 규 성

<별지>

통지 문안

수신 : (주)불스원과 거래하고 있는 모든 대리점
제목 : 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 주식회사 불스원은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 및 '대리점거래 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제 2025-081호, 2025. 4. 28.)을 받은 사실이 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 대리점들이 직접 또는 대리점들의 거래처를 통해 자신이 정한 판매가격보다 낮은 가격으로 연료첨가제, 유리막 코팅 제품 등 자사 제품을 판매하지 못하도록 하고, 이를 위반한 대리점을 적발하여 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통보하는 등의 방법으로 재판매가격을 유지하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인은 다음과 같은 방법으로 자사 제품을 판매하는 대리점들의 거래상대방을 부당하게 구속하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

가. 대리점들에 대하여 대리점 전용제품을 공급하면서 온라인 판매를 금지하고 이를 위반하는 경우 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통보하는 방법

나. 피심인의 난매통제 정책에 기초하여 자신과 계약관계가 없는 다른 거래처에 제품을 판매하지 않을 것을 요구하는 방법

3. 피심인은 자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 합리적인 이유 없이 대리점에게 영업상 비밀에 해당하는 대리점의 판매금액 및 매출이익, 영업외 이익, 영업비용, 판촉비 등 손익자료를 제공하도록 요구하는 행위를 중단하고 이와 같은 행위를 다시 하여서는 아니된다.

20 년 월 일

주식회사 불스원 대표이사 ㅇㅇㅇ (인)